



Sometido a votación el resto de los numerales se **rechazó** (10 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención).

177. IPC N°14

El Estado deberá resguardar el derecho a la educación para todas las personas, a lo largo de su vida, para lo cual financiará un sistema de educación público, no sexista, laico y gratuito, desde la primera infancia hasta la educación superior, siendo la educación básica y media de carácter obligatorio.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán existir establecimientos educativos de carácter privado, conforme con los requisitos que estipule la ley.

La educación pública tendrá como finalidad erradicar la violencia de género con miras a construir una sociedad igualitaria, diversa, inclusiva y democrática; libre de discriminación, sexismo, racismo y discursos de odio.

La educación pública tendrá un carácter democrático, por lo cual las comunidades educativas deben fomentar lógicas de relación horizontales y cooperativas dentro de ellas y entre sí. El Estado garantizará la participación de toda la comunidad en la gestión y toma de decisiones.

La educación pública reconoce la autonomía personal, social y comunitaria. Las escuelas deben adoptar las estrategias necesarias para respetar y valorar la pertenencia cultural, étnica y/o comunitaria de todas las personas, como también su orientación, expresión e identidad sexo-genérica, a fin de generar espacios seguros para el aprendizaje y validar diversidad de formas y proyectos de vida.

La educación pública resguardará y promoverá el cuidado mutuo entre los seres humanos y todas las formas de vida; la corresponsabilidad social; el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza; la participación en la vida común y la convivencia armónica de los pueblos-naciones.

Los y las profesoras tendrán un rol protagónico en la toma de decisiones en materia de educación a nivel local y nacional, en tanto son agentes y líderes intelectuales en el sistema educativo y la sociedad reconoce su papel clave para la transformación social.

El Estado deberá garantizar que los y las trabajadoras de la educación cuenten con instancias de formación permanente, con condiciones laborales que dignifiquen su tarea y con los espacios que les permitan trabajar colaborativamente, participar en la toma de decisiones dentro de la escuela y reflexionar sobre su propia práctica.

El sistema educativo protegerá especialmente aquellos saberes y prácticas que posean un valor estético, cultural y/o filosófico. La educación se fundamentará en los resultados del desarrollo tecnológico y científico, con miras a erradicar la ignorancia, los prejuicios y los fanatismos ideológicos. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género e interseccional, con especial enfoque en los derechos humanos y una orientación inclusiva, diversificadora e integral.

Se incluirá el conocimiento y la promoción de las ciencias y humanidades como ámbitos complementarios, la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literatura, la historia, la formación ciudadana, la filosofía, la tecnología, las lenguas y cultura indígena de nuestro país, las lenguas extranjeras, el deporte y la promoción de una vida saludable, las artes y la música, la educación sexual y afectiva y el cuidado de la naturaleza, entre otras.

La formación de docentes y trabajadores/as del sistema educativo debe ser coherente con este enfoque.

Se entenderá que el derecho a la educación contiene todos los elementos consignados en este artículo y que es un derecho inalienable y preferente de la niñez y juventud.

Sometido a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 19 en contra y 6 abstenciones)

178. IPC N°15

Artículo 1. Derecho a la educación.

La educación es un derecho humano esencial, indispensable para el ejercicio de los demás derechos. El Estado tiene la función primordial, ineludible e indelegable de garantizar a todas las personas a lo largo de la vida su provisión gratuita y un acceso universal, permanente, inclusivo, democrático e integral.

Artículo 2. Propósito de la educación

La educación es fundamental para la vida digna, el ejercicio de los derechos, la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo plurinacional. Su objetivo central es contribuir al fortalecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos, a la creación de una sociedad justa e igualitaria, al bienestar individual y colectivo, la protección de



la naturaleza, biodiversidad, los territorios, al trabajo decente, al desarrollo productivo, científico, cultural y a la convivencia armónica de los pueblos naciones.

La educación constituye el espacio de formación integral de las personas y comunidades, estimulando esencialmente el sentido crítico, enfoque de género, y el desarrollo del conocimiento, en un ambiente de respeto mutuo y relaciones horizontales y cooperativas. La educación es diversa, inclusiva, descolonizadora, plurilingüe e intercultural, ecológica y libre de toda discriminación, sexismo, racismo y discursos de odio.

La educación brinda oportunidades educativas a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión.

El Estado otorga especial protección a la educación propia de los pueblos originarios, respetando su derecho a la enseñanza y aprendizaje de su lengua, su cultura, saberes e identidad, y fomentará la mantención de las demás culturas, lenguas, saberes e identidades de los pueblos naciones en Chile.

Artículo 3. Sistema Plurinacional de educación pública y financiamiento.

El Estado como primer responsable del derecho a la educación, organiza y gestiona el sistema plurinacional articulado de educación pública de carácter democrático y comunitario, mediante servicios públicos, con financiamiento permanente, directo y basal, esto es, pertinente y suficiente que les permita cumplir plena y equitativamente con su función. Para ello el Estado debe destinar a lo menos el 6% del producto interno bruto del país, de acuerdo a la progresividad que establezca la ley.

La educación parvularia, la educación básica y la educación media serán obligatorios y gratuitos. La educación superior pública será gratuita. La educación pública impartida en todos los niveles y modalidades educativas será de carácter laica, emancipadora, participativa, solidaria, democrática, contextualizada, promotora de la paz y respetuosa de toda corriente de pensamiento con respeto a los derechos humanos.

El Estado promoverá la educación pública de gestión comunitaria comprendida como un proceso educativo no formal, colectivo y diverso, siempre que esta se organice por medio de un programa sistemático, verificable, sin fines de lucro, emanado de los actores que la componen y que asegure un aprendizaje permanente para alcanzar el máximo desarrollo intelectual y cultural. Esta educación podrá formar parte del sistema nacional de educación pública y recibir financiamiento estatal, de conformidad a la ley.

Artículo 4. Comunidades

El Estado garantiza el derecho a la participación de las personas, familias y comunidades en el proceso educativo.

Los establecimientos educacionales constituyen una comunidad democrática de aprendizaje compuesta por estudiantes, sus cuidadores y tutores, las y los profesores, educadores, asistentes de la educación, académicos, funcionarios y directivos; quienes promoverán la colaboración de organizaciones de la sociedad civil de carácter local.

Las instituciones reconocidas oficialmente deberán contar con un Consejo Educativo integrado por representantes de toda la comunidad, electos democráticamente, el que tendrá facultades resolutivas en la dirección y gestión del proyecto educativo institucional, en la construcción de los pilares del proyecto educativo-pedagógico de acuerdo a las necesidades particulares de las comunidades y en el marco de los principios generales de la educación, en las modificaciones al reglamento interno y, en el caso de los establecimientos pertenecientes al sistema de educación pública, además, participarán en la administración de los recursos.

El Consejo Educativo, tendrá, en el marco de los propósitos generales de la educación, la facultad para situar el currículum nacional en consideración del proceso de enseñanza aprendizaje y de las necesidades, intereses y características personales, culturales de las y los estudiantes, sus contextos y sentido de pertinencia.

Las comunidades de aprendizaje, organizadas de conformidad a la ley, participarán de manera vinculante en la definición de las políticas públicas educativas.

Artículo 5. Libertad de enseñanza y aprendizaje

El Estado respetará y garantizará la libertad de aprendizaje como expresión de diversidad. Esta comprende la posibilidad de toda persona, madres, padres o cuidadores de elegir establecimientos educacionales.

Esta garantía incluye el respeto a la libertad de los particulares para fundar proyectos educativos privados, quienes estarán obligados a funcionar de acuerdo a los propósitos de la educación, y estarán al servicio del interés público, no respondiendo a intereses corporativos. Aquellos que



logren obtener el reconocimiento oficial del Estado, serán examinados por la autoridad pública de acuerdo a la ley.

Artículo 6. Trabajadores y trabajadoras de la educación

Las y los profesores y educadores son un pilar fundamental en el sistema educativo. El Estado garantizará su formación, con carácter gratuito, la actualización continua de sus conocimientos, estabilidad en el ejercicio de sus funciones y el mejoramiento permanente de sus condiciones materiales, las que deberán ser adecuadas para un ejercicio pedagógico reflexivo, colaborativo y agente de los propósitos de la educación.

El Estado garantizará la formación gratuita de los asistentes de la educación la que será coherente con los propósitos de la educación.

Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones. Esta libertad comprende la autonomía para planear los procesos de enseñanza, elegir los métodos o técnicas para su ejercicio lectivo y expresar libremente sus opiniones en el marco de los propósitos de la educación.

Con independencia del establecimiento educacional donde cumplan sus funciones, las y los profesores, educadores y asistentes de la educación se regirán por estatutos laborales especiales, únicos y universales, que señale la ley. El Estado garantiza, en todo caso, a los trabajadores de la educación, todos los derechos tanto individuales como colectivos consagrados en la Constitución.

Sometido a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención).

179. IPC N°23

El Estado garantiza el derecho a la educación de todas las personas que habitan su territorio. La educación procura el desarrollo integral, sobre la base de las habilidades y aptitudes, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, y fomenta el respeto por la democracia, las libertades y los derechos y deberes establecidos en esta Constitución.

El Estado provee educación pública, laica y de calidad, a través de establecimientos educacionales propios, en todos los niveles de enseñanza y territorios del país, debidamente articulados, los que promoverán los derechos humanos, la inclusión, la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad, la libertad y la participación de la comunidad educativa, considerando las particularidades locales y regionales, así como aquellas de cada una de las etapas y modalidades formativas. El Estado garantiza el financiamiento que requiera el funcionamiento y desarrollo de sus establecimientos educacionales en todos los niveles.

Los particulares tendrán derecho a crear, organizar y mantener establecimientos educacionales, respetando las normas constitucionales y conforme a la ley respectiva.

Las madres, padres o apoderados, que tengan el cuidado personal según la ley, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos(as) o pupilos(as).

La educación parvularia, básica y media son obligatorias. La educación pública será gratuita en los niveles obligatorios y en los estudios de educación superior que establezca la ley.

Las instituciones de educación superior gozarán de autonomía académica, económica y administrativa. El ingreso, permanencia y promoción de los estudiantes en este nivel obedecerá únicamente a méritos o causales objetivas, sin sujeción a discriminaciones arbitrarias, y considerará, además, los principios de equidad e inclusión.

La ley establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de enseñanza, y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel, junto con las normas para el aseguramiento de la calidad y el correcto uso de los recursos públicos.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 16 en contra y 8 abstenciones).

El convencional Ossandón votó a favor.

180. IPC N°50

El Estado garantiza a todas las personas el derecho a una educación integral de calidad, equitativa, inclusiva, no discriminatoria, con perspectiva de género, adecuada a sus necesidades y características, con pertinencia territorial, cultural y lingüística y respeto a los principios de autonomía progresiva e interés superior de niños, niñas y adolescentes.

La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente, cuyos fines son el pleno desarrollo de las personas en las distintas etapas de su vida, el bien común y el desarrollo de una sociedad libre, diversa y cohesionada, así como el fortalecimiento del respeto a los principios



democráticos de convivencia, a los derechos humanos y la protección del medioambiente y la naturaleza.

El Estado asegurará la obligatoriedad y gratuidad entre el segundo nivel de transición parvularia y la educación media, extendiéndose la gratuidad desde el nivel de sala cuna y, progresivamente, a la educación superior.

El Estado articulará, regulará y supervigilará un sistema educativo equitativo y pluralista, que valora la diversidad de proyectos educativos atendiendo los intereses, necesidades y características de las personas y las comunidades, favorezca el desarrollo de sus trayectorias educativas y estimule la innovación pedagógica.

Las instituciones de dependencia estatal deberán ser diversas, no confesionales, de alto estándar educativo y de provisión descentralizada, constituyendo, en su conjunto, el eje estratégico del sistema educativo.

La Constitución reconoce la libertad de enseñanza. Se protege el derecho de las familias de elegir para las personas a su cargo una educación de acuerdo con sus creencias, convicciones y cosmovisiones. La comunidad podrá crear y conducir establecimientos educacionales bajo condiciones que aseguren el cumplimiento de los fines y principios que establece esta Constitución, pudiendo recibir financiamiento estatal sólo aquéllos que ofrezcan educación gratuita, no persigan fines de lucro y se sujeten a las demás normas que establezca la ley.

La labor docente cumple un rol esencial para la realización plena del derecho a la educación. A fin de promover el desarrollo y aprendizaje de los y las estudiantes, el Estado velará por la formación inicial y continua y por condiciones laborales adecuadas para profesores, profesoras, educadores y educadoras.

Sometido a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones).

181. IPC N°62

El Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados – Vertebral–, consciente de las perspectivas históricas que este proceso constitucional abre a partir de este momento social y político, desea proponer a la Convención Constitucional la discusión y aprobación de normas relativas a la educación superior, con especial énfasis en el ámbito técnico-profesional, como son algunas de las siguientes.

a) Todas las personas tienen derecho a una educación de calidad en todos los niveles educativos a lo largo de la vida, incluyendo la educación superior y la educación continua.

b) La educación debe tener, como uno de sus propósitos centrales, el pleno desarrollo de las personas a lo largo de la vida, tanto en los planos individual como social, promoviendo y cultivando los valores elementales del ser humano, los principios y libertades constitucionales, así como cautelando los derechos fundamentales de participación en la comunidad y en la vida pública nacional.

c) Se reconoce y se debe garantizar la libertad de enseñanza. Esta se inspira en la diversidad de una sociedad democrática, en la que los poderes públicos deberían siempre asegurar la necesaria provisión mixta de educación superior, estatal y privada, con distintas visiones que les permita a las personas elegir de acuerdo a su vocación.

d) El Estado reconoce y resguarda la autonomía de todas las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente. Las casas de estudios superiores deben contribuir al bien común mediante la materialización de sus proyectos educativos, con estricto apego a su visión y misión, poniendo como centro del quehacer de la comunidad educativa a los estudiantes, en el contexto de un sistema de educación superior que garantice el derecho a la educación y valore con equidad su diversidad técnico profesional y universitaria.

e) Los institutos profesionales y centros de formación técnica tienen como finalidad alcanzar un alto nivel de aprendizaje de sus estudiantes, que les permita enfrentar los desafíos del país, de sus sectores productivos y de servicios, con pertinencia regional y visión a la vez local y global. Para ello es indispensable lograr una formación disciplinar y humana de excelencia.

f) El Estado debe establecer un régimen regulatorio que favorezca a todas las instituciones de educación superior por cuanto estas cumplen un rol público, asegurándoles un adecuado y equitativo aporte en beneficio de los estudiantes, sean ellas estatales o no estatales, e independiente del subsector en el que se encuentren, de manera que puedan desarrollar sus funciones conforme a los requerimientos educacionales, científicos, productivos y culturales del país.

g) Acceso igualitario y no discriminatorio a los puestos de trabajo, incluyendo las funciones públicas en el Estado, a cualquier estudiante que haya concluido exitosamente sus estudios de



educación superior, evitando discriminaciones que no tengan como fundamentos los aspectos técnicos propios del cargo o empleo y de mérito de los postulantes.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones).

182. IPC N°70

La redacción de la norma constitucional, en consecuencia, debiera expresarse de la siguiente manera:

- 1. Todas las personas tienen derecho a la educación.*
- 2. La educación tendrá por finalidad el pleno desarrollo de la persona, tanto en su dimensión individual como social, respetando la forma de convivencia democrática y los principios, derechos y libertades constitucionales.*

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones).

183. ICC N°127

Artículo XX. *La Constitución reconoce y asegura a todas las personas:*

Número XX: *El derecho a la educación. La educación es obligatoria desde el primer nivel de transición de la educación parvularia hasta el último año de enseñanza media. Los padres o quienes tengan el cuidado legal de niños y adolescentes tienen el derecho preferente para elegir el tipo de establecimiento en que sus hijos o pupilos recibirán enseñanza, así como el derecho de escoger, dirigir y orientar la educación moral y religiosa de sus hijos según sus convicciones, y que sus hijos reciban una educación acorde a la misma.*

Para asegurar lo anterior, el Estado tiene el deber de:

- i. Financiar la provisión gratuita de estos niveles, así como también, promover y velar por el acceso a la educación superior, tanto universitaria como técnico profesional.*
- ii. Garantizar la libertad de enseñanza, promoviendo el derecho de las personas e instituciones de crear, gestionar y solventar proyectos educativos autónomos que cumplan con las exigencias mínimas establecidas por la ley, sin establecer diferencias arbitrarias basadas, entre otras circunstancias, en la calidad confesional de los establecimientos. Será deber del Estado reconocer y promover la diversidad de proyectos educativos, reconociendo también su autonomía. La libertad de enseñanza no tendrá otros límites que 3 los impuestos por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad de la nación.*
- iii. Promover la libertad de elección de las familias respecto el tipo de educación para los niños y adolescentes a su cuidado, debiendo contribuir equitativamente a su financiamiento en proporción a las necesidades de cada cual, conforme a lo establecido por la ley. El Estado no podrá discriminar entre niños y adolescentes que se encuentren en la misma situación socioeconómica, independientemente del establecimiento educacional al cual asistan.*
- iv. Fomentar el desarrollo y la calidad de la educación en todos sus niveles y la formación ciudadana y cívica; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación, sea que dichas actividades se desarrollen a través de instituciones públicas o privadas.*

Una ley aprobada por las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza, tanto a los establecimientos públicos como privados, y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.

Los proyectos educativos, públicos y privados, no deben estar orientados ni podrán propagar tendencias político-partidistas. El cuerpo docente deberá respetar esta condición, sin perjuicio del reconocimiento de su derecho a la libertad de cátedra.”

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención).

184. ICC N°145

Artículo XX: *Libertad de enseñanza.*

Se reconoce la libertad de enseñanza tendiente a asegurar el pluralismo, la tolerancia y la innovación.

Esta libertad comprende el derecho de todas las personas de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales instituyendo sus propios proyectos educativos en la forma y con los estándares de calidad definidos por la ley, y el derecho de padres, madres y cuidadores de escoger libremente una educación adecuada a sus creencias y convicciones.



En el caso de las instituciones de educación superior, se reconocen el derecho a la autonomía académica y a la libertad de investigación.

La enseñanza reconocida oficialmente, en todos sus niveles, no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones).

185. ICC N°276

Artículo XX: El cumplimiento de este Derecho Fundamental comprende la educación presencial como requisito de satisfacción del mismo, para la educación preescolar, básica y media, constituyendo obligación del estado proveer a su cumplimiento. Solo en circunstancias especiales calificada por ley podrá suspenderse la educación presencial por periodos predeterminados. Es responsabilidad del Estado asegurar que este derecho se cumpla en toda circunstancia, calificando las escuelas como establecimientos esenciales que deben permanecer abiertos y disponibles de forma prioritaria.

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención).

186. ICC N°288

Artículo XX. “El Estado garantizará la no discriminación arbitraria dentro del ámbito educacional en cualquiera de sus niveles, resguardando la igualdad entre los alumnos que asisten a establecimientos educacionales estatales o a aquellos que asisten a establecimientos gestionados por privados con fondos públicos.

Asimismo, la ley deberá asegurar que el financiamiento provisto entregue las condiciones para una educación de calidad, tomando en cuenta la ruralidad y las características particulares de cada comunidad”.

Sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones).

187. ICC N°330

Artículo XX.- Garantía de educación inclusiva, no sexista, diversa y democrática. *El Estado de Chile es garante de una educación inclusiva, no sexista, diversa y democrática para todos los habitantes de nuestro territorio a lo largo de la vida.*

Artículo XX.- Estado garante con funciones de gestión, ejecución y fiscalización. *La condición de Garante de Derechos, obliga al Estado a ser gestor, ejecutor y fiscalizador de la labor educativa. Por tanto, el sistema educacional se sostiene en un pilar central que es la Educación Pública.*

Artículo XX.- Educación comunitaria. *Allí donde se requiera y en acuerdo con las comunidades, él podrá delegar la función pública de la educación a organizaciones formales sin fines de lucro y de ciudadanía activa, que posean capacidad de gestión autónoma, con participación comunitaria vinculante y acompañamiento de órganos locales del Estado.*

Artículo XX.- Participación de las comunidades educativas. *El Sistema Educacional reconoce en las comunidades educativas a los actores centrales de los procesos formativos. La toma de decisiones respecto de las estrategias educativas recae en todos estos, sin exclusión y de acuerdo con sus responsabilidades y competencias.*

Artículo XX.- Pertinencia, participación, flexibilidad y no exclusión. *La Política Educativa contempla los principios de pertinencia, participación y flexibilidad para el diseño e implementación de proyectos educativos. Conforme a ello las instituciones y espacios educativos deberán desarrollar proyectos educativos situados e inclusivos, no pudiendo alejar a ninguna persona de su incorporación plena a los procesos educativos bajo pretextos excluyentes basados en la identidad sexo genérica, la procedencia geográfica, sus creencias, las capacidades diferentes, la pertenencia cultural o cualquier otra.*

La convencional Grandón **retiró** la iniciativa.

188. ICC N°338

Artículo X. Derecho a la educación inicial gratuita, pública y plurinacional en un sistema único de Educación para la primera infancia. *La educación parvularia o inicial es el primer nivel del sistema educativo chileno y permite el ejercicio del derecho a la educación desde la sala cuna hasta el ingreso de la educación básica. El Estado es garante del financiamiento total de un sistema único, público y gratuito que esté orientado a la justicia educativa, ejercicio pleno y efectivo de los derechos de las niñas, niños de la primera infancia.*

Todas las niñas y niños tienen derecho a la Educación Parvularia Pública en condiciones de calidad, en establecimientos educativos y/o modalidades no convencionales que brinden acceso a oportunidades de aprendizaje oportuno, pertinente y lúdico para su desarrollo humano integral.



El Estado reconoce a la educación inicial como el primer espacio de formación ciudadana de niños y niñas, contribuyendo así a las bases de una vida democrática.

La educación inicial pública garantiza la formación de niñas y niños para la vida sostenible, con enfoque de equidad de género, territorial, plurinacional e inclusiva de los diversos contextos culturales y lingüísticos.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones).

El convencional Tirado votó en contra.

189. ICC N°343

Artículo XX. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. *Toda persona tiene derecho a la educación y al aprendizaje, en la forma y condiciones que regule la ley.*

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona a lo largo de toda su vida y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, para promover la tolerancia, el pluralismo y la paz social.

El cuidado y la educación de los hijos, hijas y pupilos son derecho y deber preferente de los padres, madres y cuidadores legales, lo que incluye la posibilidad de elegir libremente el proyecto educativo que recibirán.

En el caso de la educación parvularia, será obligatorio el segundo nivel de transición. El Estado financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a este y sus niveles superiores.

Es deber del Estado mantener un sistema de educación básica y media gratuitos, destinado a asegurar el acceso de toda la población, sin distinción de edad. Estos niveles serán de carácter obligatorio.

La educación técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a este nivel será igual para todas las personas, en función de los méritos respectivos. La educación impartida por los establecimientos estatales o en aquellos no estatales que disponga la ley será progresivamente gratuita.

Todas las personas tienen derecho a una educación inclusiva de calidad, capaz de adaptarse a los distintos contextos y particularidades. El Estado debe asegurar que el sistema educativo, en todos sus niveles, permita que las personas puedan desarrollarse de acuerdo con sus capacidades y necesidades especiales, en establecimientos de educación especial o regular.

El sistema de educación será de naturaleza mixta, incluyendo una de propiedad y administración del Estado o sus órganos, y otra particular, sea ésta subvencionada o pagada, en las condiciones objetivas, razonables, transparentes y no discriminatorias que establezca la ley.

El Estado deberá fiscalizar y apoyar a los establecimientos educacionales y sus sostenedores para garantizar el cumplimiento de las leyes y el acceso a una educación de calidad, con equidad.

Corresponderá también al Estado y a la comunidad toda, promover el desarrollo de la cultura, la investigación e innovación científica y tecnológica, la creación artística y la protección y conservación del patrimonio cultural y natural de la nación.

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones).

190. ICC N°351

“Artículo.-(1)El Estado debe reconocer y promover la diversidad de proyectos educativos que permitan el pleno desarrollo de las personas durante las distintas etapas de su vida, conforme a la pluralidad de culturas, valores e intereses presentes en nuestra Nación.

Para ello, es fundamental el deber y derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos. Asimismo, es deber de la comunidad en general contribuir a la enseñanza, desarrollo y perfeccionamiento de la educación, para lo cual el Estado reconocerá la debida autonomía de los centros educativos y de los docentes en el ejercicio de sus labores.

De esta manera, toda persona natural o jurídica a quien la ley no se lo prohíba, podrá fundar establecimientos de instrucción secundaria y superior. Solo estarán impedidos de fundar establecimientos de instrucción secundaria y superior, los que hubieren sido condenados por crímenes o por simples delitos mientras dure la condena. Esta incapacidad sin embargo, será perpetua respecto de aquellos que se encuentren inhabilitados de trabajar con menores de edad.

Artículo.-(2) *La dignidad humana exige el reconocimiento del derecho a la educación, el que tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona durante las distintas etapas de su vida.*

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Es deber de la comunidad en general contribuir a la enseñanza, desarrollo y perfeccionamiento de la educación,



para lo cual el Estado reconocerá la debida autonomía de los centros educativos y de los docentes en el ejercicio de sus labores.

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica y la creación artística.

El Estado deberá reconocer y promover la diversidad de proyectos educativos que permitan el pleno desarrollo de las personas durante las distintas etapas de su vida, conforme a la pluralidad de culturas y valores, presentes en nuestra Nación. La libertad de enseñanza no tendrá otros límites más que la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad de la Nación.

Sometido a votación el inciso 2 del artículo 1 se **rechazó** (10 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención).

Sometido a votación el resto del artículo 1 se **rechazó** (7 votos a favor, 24 en contra y 1 abstención).

Sometido a votación el inciso 2 del artículo 2 se **rechazó** (8 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones).

Sometido a votación el resto del artículo 2 se **rechazó** (9 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención).

191. ICC N°359 (repetida en 373)

Artículo X. DERECHO A LA EDUCACIÓN. La educación es un proceso de enseñanzas y aprendizajes a lo largo de la vida, con carácter holístico y transformador; tiene por objetivos estimular la propensión y el goce de aprender en aras del desarrollo integral de las personas, el ejercicio de los derechos humanos, la valoración y respeto de la naturaleza, el fortalecimiento de la convivencia solidaria y democrática, y la construcción del bien común.

El Estado garantiza a todas las personas el derecho a una educación de calidad, equitativa, inclusiva, no discriminatoria, con perspectiva de género y no sexista, intercultural, adecuada a sus necesidades y características, con pertinencia territorial, cultural y lingüística y respeto a los principios consagrados en esta Constitución, con especial énfasis en la libre determinación de los pueblos, y a los principios de autonomía progresiva e interés superior de las infancias y adolescencias.

El Estado asegurará la obligatoriedad y gratuidad entre el segundo nivel de transición parvularia y la educación media, extendiéndose la gratuidad desde el nivel de sala cuna y, progresivamente, a la educación superior.

El Estado reconoce la contribución que realizan las instituciones de educación superior a la creación y transferencia del conocimiento y la cultura, y al desarrollo de las regiones y el país. La Constitución garantiza la autonomía académica, gestión financiera y administrativa de estas instituciones en un marco de control democrático y participativo de las comunidades educativas en su totalidad.

El profesorado representa un pilar fundamental en los procesos educativos y por tanto el Estado protege, reconoce y valora su rol para su realización plena. El Estado deberá impulsar un sistema de desarrollo continuo para las trabajadoras y trabajadores de la educación, que favorezca a su vez, las condiciones laborales y materiales adecuadas para el ejercicio de la labor educativa de acuerdo con los propósitos establecidos en esta Constitución.

El Estado debe fomentar la creatividad e innovación pedagógica y de gestión, que permitan adecuar los procesos educativos en miras de lograr accesibilidad universal.

El Estado garantiza el derecho de las comunidades para participar en la gestión educativa, y reconoce que los establecimientos educacionales constituyen una comunidad democrática de aprendizaje; quienes promoverán la colaboración de personas y organizaciones de carácter local en torno al cumplimiento del derecho a la educación.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 23 en contra y 2 abstenciones).

192. ICC N°363

I. Derecho a la educación.

Artículo XX. La educación es un derecho humano esencial, indispensable para el ejercicio de los demás derechos. El Estado tiene la función primordial, ineludible e indelegable de garantizar a todas las personas a lo largo de la vida su provisión gratuita y un acceso universal, permanente, inclusivo, democrático e integral.

II. Propósito de la educación.

Artículo XX. La educación es fundamental para la vida digna, el ejercicio de los derechos, la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo plurinacional.



Su objetivo central es contribuir al fortalecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos, a la creación de una sociedad justa e igualitaria, al bienestar individual y colectivo, la protección de la naturaleza, biodiversidad, los territorios, al trabajo decente, al desarrollo productivo, científico, cultural y a la convivencia armónica de los pueblos naciones.

La educación constituye el espacio de formación integral de las personas y comunidades, estimulando esencialmente el sentido crítico, enfoque de género, y el desarrollo del conocimiento, en un ambiente de respeto mutuo y relaciones horizontales y cooperativas. La educación es diversa, inclusiva, descolonizadora, plurilingüe e intercultural, ecológica y libre de toda discriminación, sexismo, racismo y discursos de odio.

La educación brinda oportunidades educativas a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión.

El Estado otorgará especial protección a la educación propia de los pueblos originarios, respetando su derecho a la enseñanza y aprendizaje de su lengua, su cultura, saberes e identidad, y fomentará la mantención de las demás culturas, lenguas, saberes e identidades de los pueblos naciones en Chile.

III. Sistema Plurinacional de educación pública y financiamiento.

Artículo XX. El Estado como primer responsable del derecho a la educación, organiza y gestiona el sistema plurinacional articulado de educación pública de carácter democrático y comunitario, mediante servicios públicos, con financiamiento permanente, directo y basal, esto es, pertinente y suficiente que les permita cumplir plena y equitativamente con su función. Para ello el Estado debe destinar a lo menos el 6% del producto interno bruto del país, de acuerdo a la progresividad que establezca la ley.

La educación parvularia, la educación básica y la educación media serán obligatorios y gratuitos. La educación superior pública será gratuita. La educación pública impartida en todos los niveles y modalidades educativas será de carácter laica, emancipadora, participativa, solidaria, democrática, contextualizada, promotora de la paz y respetuosa de toda corriente de pensamiento con respeto a los derechos humanos.

El Estado promoverá la educación pública de gestión comunitaria comprendida como un proceso educativo no formal, colectivo y diverso, siempre que ésta se organice por medio de un programa sistemático, verificable, sin fines de lucro, emanado de los actores que la componen y que asegure un aprendizaje permanente para alcanzar el máximo desarrollo intelectual y cultural. Esta educación podrá formar parte del sistema nacional de educación pública y recibir financiamiento estatal, de conformidad a la ley.

IV. Comunidades.

Artículo XX. El Estado garantiza el derecho a la participación de las personas, familias y comunidades en el proceso educativo.

Los establecimientos educacionales constituyen una comunidad democrática de aprendizaje compuesta por estudiantes, sus cuidadores y tutores, las y los profesores, educadores, asistentes de la educación, académicos, funcionarios y directivos; quienes promoverán la colaboración de organizaciones de la sociedad civil de carácter local.

Las instituciones reconocidas oficialmente deberán contar con un Consejo Educativo integrado por representantes de toda la comunidad, electos democráticamente, el que tendrá facultades resolutorias en la dirección y gestión del proyecto educativo institucional, en la construcción de los pilares del proyecto educativo-pedagógico de acuerdo a las necesidades particulares de las comunidades y en el marco de los principios generales de la educación, en las modificaciones al reglamento interno y, en el caso de los establecimientos pertenecientes al sistema de educación pública, además, participarán en la administración de los recursos.

El Consejo Educativo, tendrá, en el marco de los propósitos generales de la educación, la facultad para situar el currículum nacional en consideración del proceso de enseñanza- aprendizaje y de las necesidades, intereses y características personales, culturales de las y los estudiantes, sus contextos y sentido de pertinencia.

Las comunidades de aprendizaje, organizadas de conformidad a la ley, participarán de manera vinculante en la definición de las políticas públicas educativas.

V. Libertad de enseñanza y aprendizaje.

Artículo XX. El Estado respetará y garantizará la libertad de aprendizaje como expresión de diversidad. Esta comprende la posibilidad de toda persona, madres, padres o cuidadores de elegir establecimientos educacionales.

Esta garantía incluye el respeto a la libertad de los particulares para fundar proyectos educativos privados, quienes estarán obligados a funcionar de acuerdo a los propósitos de la educación, y



estarán al servicio del interés público, no respondiendo a intereses corporativos. Aquellos que logren obtener el reconocimiento oficial del Estado, serán examinados por la autoridad pública de acuerdo a la ley.

VI. Trabajadores.

Artículo XX. Las y los profesores y educadores son un pilar fundamental en el sistema educativo. El Estado garantizará su formación, con carácter gratuito, la actualización continua de sus conocimientos, estabilidad en el ejercicio de sus funciones y el mejoramiento permanente de sus condiciones materiales, las que deberán ser adecuadas para un ejercicio pedagógico reflexivo, colaborativo y agente de los propósitos de la educación.

El Estado garantizará la formación gratuita de los asistentes de la educación la que será coherente con los propósitos de la educación.

Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones. Esta libertad comprende la autonomía para planear los procesos de enseñanza, elegir los métodos o técnicas para su ejercicio lectivo y expresar libremente sus opiniones en el marco de los propósitos de la educación.

Con independencia del establecimiento educacional donde cumplan sus funciones, las y los profesores, educadores y asistentes de la educación se regirán por estatutos laborales especiales, únicos y universales, que señale la ley. El Estado garantiza, en todo caso, a los trabajadores de la educación, todos los derechos tanto individuales como colectivos consagrados en la Constitución.

La convencional Meneses **retiró** la iniciativa.

193. ICC N°369

Artículo XX. Derecho a la educación: la educación es un derecho humano habilitante para ejercer todos los demás derechos y es deber del Estado garantizarla de manera insustituible, a través de una educación integral y de calidad, adecuada a las necesidades y características, con pertinencia territorial, cultural y lingüística.

Artículo XX. Principios de la educación: la educación, en su rol social, debe ser transformadora, con miras a construir una sociedad igualitaria, democrática, inclusiva, ecológica, laica, no sexista, plurinacional y sin fines de lucro; además de proteger y promover el bienestar colectivo, personal y el buen vivir, con respeto a los derechos humanos y de la naturaleza.

La educación debe resguardar la autonomía progresiva de niñas, niños y jóvenes, reconociendo y respetando la identidad, orientación y expresión sexogenéricas, sin discriminación y respetuosa de las necesidades educativas especiales. Debe estimular la propensión y el goce por aprender y el pleno desarrollo de la personalidad, la emocionalidad y la espiritualidad, generando espacios seguros para el aprendizaje y fomentando el pensamiento crítico y reflexivo.

Es función primordial del Estado garantizar a toda persona, sin distinción, la adecuada disponibilidad y el acceso gratuito, la permanencia y participación tanto a la educación formal y la considerada comunitaria y no formal, en todos los niveles y modalidades educativas y durante todas las etapas de la vida de las personas.

Artículo XX. Sistema Nacional de Educación Pública: el Estado organizará, por medio de la ley respectiva, un Sistema Nacional de Educación Pública, de carácter democrático, con pertinencia territorial y centrado en las comunidades, conformado por establecimientos que actuarán de forma integrada. Todo establecimiento que quiera funcionar deberá cumplir con los requisitos y obligaciones que establezca la ley.

La educación básica y media serán obligatorias y gratuitas. La educación parvularia y la educación superior pública serán gratuitas. La educación cívica, la educación física, la educación ambiental y la educación sexual integral serán obligatorias en todos los niveles.

El Estado consagra el derecho a todas las familias, las comunidades y tutores a elegir el tipo de educación de niñas, niños y jóvenes; así como el derecho a participar en la creación e implementación del proyecto educativo que permita su desarrollo integral.

Artículo XX. Financiamiento de la educación: el Estado administrará y gestionará el Sistema Nacional de Educación Pública por medio de un financiamiento permanente, basal, que responda a las características y necesidades de las comunidades, que permita funcionar de manera eficiente y digna a todos los establecimientos públicos. El Estado no proporcionará recursos a proyectos educativos privados.

Artículo XX. Reconocimiento del trabajo docente: la labor docente es fundamental dentro del sistema educativo. Es deber del Estado garantizar su desarrollo desde la formación inicial, en los procesos de aprendizaje continuo y el fomento de la innovación pedagógica y de gestión; además proveer de condiciones materiales adecuadas para todos los trabajadores de la educación; y



respaldar la autonomía y la libertad de las y los docentes para ejercer su rol dentro del sistema educativo, participar plenamente en el debate público y el diálogo sobre los futuros de la educación.

Artículo XX. La libertad de aprendizaje y enseñanza: el Estado garantizará a las comunidades la libertad de decidir sus propios proyectos educativos, con participación democrática de sus miembros y en base a los principios declarados en la presente Constitución. Las y los docentes poseen libertad de cátedra para diseñar metodologías de aprendizaje y enseñanza, y la autonomía para implementarlas.

Se permite la existencia de proyectos educativos particulares sin fines de lucro, que cumplan con los requisitos establecidos por la ley y los principios de la Constitución. Es deber del Estado promover dicha libertad entendida en los términos que aquí se definen.

Sometido a votación el artículo relativo al financiamiento se **rechazó** (3 votos a favor, 26 en contra y 2 abstenciones).

Sometido a votación el resto de los artículos se **rechazó** (3 votos a favor, 28 en contra y 1 abstención).

194. ICC N°386

ARTÍCULO XX: DERECHO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL. *Todas las personas tienen el derecho a acceder a una educación pública, gratuita, de calidad, laica, no sexista, plurilingüe e intercultural, en todos los niveles y formas de educación. Las personas pertenecientes a los pueblos indígenas tienen además derecho a acceder a una educación conforme a su propia cultura e instituciones.*

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la educación de los pueblos indígenas, en todas sus dimensiones y niveles.

El Estado respeta, promueve, garantiza y financia los sistemas educativos propios de cada pueblo, reconoce a las autoridades y personas que la imparten y promueve en el sistema de educación superior público, la formación de profesionales con conocimientos específicos para profundizar la plurinacionalidad e interculturalidad.

Es deber del estado garantizar que los pueblos indígenas cuenten con espacios formativos que permitan la continuidad de sus tradiciones, creencias, valores, idiomas, culturas y estructuras sociales en el marco del sistema educativo general.

El estado garantiza que la ley General de Educación y otros cuerpos normativos del área, deben incluir en el currículum una perspectiva intercultural y de género, respetuosa de la historia, cultura y conocimientos de los pueblos originarios. Es deber del Estado garantizar la participación de los pueblos originarios en la definición del currículum nacional, y la participación de las familias y comunidades en la definición del Proyecto Educativo Institucional de las unidades educativas en el nivel territorial y local. Para ello, se creará un Sistema Único de Educación Plurinacional e Intercultural.

Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propias lenguas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

ARTÍCULO XX - DISPOSICIÓN TRANSITORIA *En el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el Estado deberá impulsar un proceso de participación y consulta indígena previa, libre y vinculante, a fin de obtener el consentimiento de los pueblos y naciones preexistentes en cuanto al procedimiento mediante el cual se trasladará en lo pertinente la administración de los sistemas e instituciones de educación estatal a los pueblos y naciones originarias.*

La convencional Grandón **retiró** la iniciativa.

195. ICC N°411

Artículo XX. ALTA CAPACIDAD E INCLUSIÓN: NADIE FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO. *Es deber del Estado garantizar un sistema educativo inclusivo en todos sus niveles. Todos los niños, niñas, adolescentes y adultos con necesidades educativas especiales y alta capacidad, deberán contar con adecuaciones curriculares diferenciadas y apoyos socioafectivos que les permitan desarrollar su personalidad, sus aptitudes y sus capacidades mentales y físicas hasta el máximo de sus posibilidades.*

Sometido a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones).



196. ICC N°437

Artículo XX. El Estado garantizará que todas las personas reciban una educación integral, en un contexto afectivo, abarcando aspecto emocionales, sociales, corporales, psicológicos, cognitivos y espirituales para el desarrollo de una conciencia ética y ecológica.

Artículo XX. El estado debe promover la co-construcción de mallas curriculares participativas, flexibles, dinámicas e incluyentes; generando cátedras destinadas al estudio, debate y reflexión acerca de los Derechos Humanos y su importancia en el respeto por la vida y por la historia reciente de Chile, una visión intercultural, en relación a la diversidad geográfica, cultural, lingüística del país; a fin de promover el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Artículo XX. El Estado debe promover y garantizar que las universidades que forman a los profesores del país, tengan en sus mallas curriculares destinadas a cumplir los objetivos señalados en el artículo 2.

Artículo XX. En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico que propendan al desarrollo de la inteligencia afectiva, en el marco del sistema de inclusión y equidad social.

La convencional Labraña **retiró** la iniciativa

197. ICC N°535

Artículo X. Derecho a la educación intercultural plurilingüe. Todas las personas y miembros de pueblos y naciones indígenas y tribales tienen derecho a una educación intercultural plurilingüe con enfoque de derechos humanos e interseccionalidad, en sus lenguas, con sus propios métodos educacionales e identidad cultural, saberes y conocimientos ancestrales, en concordancia con los objetivos de desarrollo de las regiones, comunidades autónomas y autonomías territoriales indígenas, siendo esto base del Estado Plurinacional.

El Estado deberá garantizar y promover el acceso a la educación intercultural plurilingüe para todos desde la estimulación temprana hasta la educación superior. Los distintos programas educativos y el currículum plurinacional deben incluir la herencia cultural de los pueblos, las historias, los conocimientos, tecnologías y cosmovisiones, en consulta con las comunidades indígenas y tribales.

El Estado reconoce a los agentes de educación tradicional, respetando su autonomía, dignidad y derechos laborales. El Estado deberá crear una política de formación del profesorado y de todos los agentes vinculados a la educación desde una perspectiva intercultural y plurinacional.

El convencional Labbé **retiró** la iniciativa.

198. ICC N°623

Artículo x1: Derecho a la Educación. La Educación es un derecho social y un deber ineludible e inexcusable del Estado.

La Educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

El Estado asegurará una educación pluralista, inclusiva y diversa, según las necesidades e identidades culturales, productivas, geográficas, territoriales y cosmovisiones de nuestro territorio.

Toda persona que habita en Chile tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, laica, gratuita, pluralista, inclusiva, integral, intercultural, no sexista y libre de toda violencia o discriminación.

Artículo x2: Del objetivo de la Educación. La educación tendrá como objetivo la democratización, la descolonización y despatriarcalización de la sociedad, la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia crítica.

La Educación será pública, plurinacional, estatal, comunitaria, democrática, pluralista, universal, no sexista, participativa, descolonizadora, inclusiva e integral. Se centrará en el respeto y valoración de los derechos de la Madre Tierra (Ñuke Mapu -Pachamama), preservación y conservación de la biodiversidad, junto con el desarrollo holístico del ser humano, en los marcos de una educación para la democratización, el diálogo intercultural, la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos, el resguardo a la libertad de cátedra, el reconocimiento de la riqueza pluricultural y multiétnica de nuestros territorios, las formas de vida colectivas y comunitarias de producción e intercambio con la naturaleza y los demás seres humanos; además de la promoción de los principios de respeto a los adultos mayores y la recuperación de sus saberes, junto a la defensa y difusión de las lenguas



de las naciones y pueblos indígenas, de su música, danzas, deportes y demás componentes culturales.

Artículo x3: El Sistema Plurinacional de Educación Pública. Está integrado por una institucionalidad única de educación inicial, la educación regular escolar obligatoria de primero básico a cuarto medio, la educación no formal, las instituciones de educación privada debidamente acreditadas y la educación superior pública y gratuita.

El sistema educativo tendrá un financiamiento basal y estratégico, para el cumplimiento de los proyectos educativos nacionales y territoriales. Este sistema Plurinacional se fundamenta en una educación socio-comunitaria-afectiva, humanista, científica, artística, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora, crítica, solidaria y transformadora, poniendo en el centro el valor del trabajo y la democratización para la justicia social.

Artículo x4: El derecho y el deber de Participar de la Educación Pública. Las madres, padres, cuidadores y tutores, junto a todos los tipos y formas de familias trabajadoras, tendrán el derecho y el deber de participar del sistema educativo, mediante organismos representativos e instrumentos de participación directa y democráticas para diseñar y co-construir, junto a las comunidades educativas y su entorno territorial y cultural los proyectos educativos comunitarios de los territorios y a nivel nacional, mediante un congreso de educación permanente y vinculante, que tenga como función, construir y asegurar la implementación y actualización del proyecto educativo nacional. Los establecimientos educacionales contarán con consejos escolares resolutivos, democráticos y representativos de las organizaciones y formas de asociatividad de cada estamento de la comunidad escolar.

Artículo x5: De las y los Trabajadores de la Educación. Las y los trabajadores de la educación pública tendrán un contrato único, estatal e indefinido en todos sus niveles, con una carrera funcionaria que proteja la igualdad salarial y reconozca la experiencia, especialización y capacitación permanente, la cual será responsabilidad del Estado promover y financiar.

Artículo x6: Educación Comunitaria y No Formal. El Estado, a través del Sistema Plurinacional de Educación Pública, promoverá la creación y organización de programas educativos populares y comunitarios no formales, los cuales podrán recibir aportes del Estado y serán ejecutados por educadores populares, Kimelfes, Amautas tradicionales y organizaciones e instituciones comunitarias como juntas vecinales, clubes deportivos, centros culturales, conservatorios, universidades, asociaciones culturales y deportivas, sindicatos, centros de pensamiento, entre otras organizaciones jurídicas sin fines de lucro.

Artículo XX. Del derecho a la educación. La educación es un derecho humano de todas las personas. Su objetivo es el pleno desarrollo de la personalidad humana en las distintas etapas de la vida en sociedad, a través de un proceso continuo y progresivo que promueva el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, la justicia social, los valores democráticos y las libertades fundamentales. Asimismo, propenderá a la concientización y erradicación de los prejuicios, las desigualdades estructurales y todas las formas de discriminación, la violencia, acoso y bullying, en particular en contra de grupos desaventajados.

El Estado debe otorgar especial protección al ejercicio de este derecho, fomentando el desarrollo de la educación en todos sus niveles, asegurando la investigación científica y tecnológica, así como la libre creación artística en todo el país. El sistema educativo, en su totalidad, está bajo la supervisión del Estado, el cual promoverá transversalmente la participación democrática de las comunidades educativas para el desarrollo y perfección de la educación, colaborando en la elaboración de programas pertinentes de buena calidad y la adecuación cultural de la educación como ejes fundamentales del sistema.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 26 en contra y ninguna abstención).

199. ICC N°629

Artículo XX. Del derecho a la educación. *La educación es un derecho humano de todas las personas. Su objetivo es el pleno desarrollo de la personalidad humana en las distintas etapas de la vida en sociedad, a través de un proceso continuo y progresivo que promueva el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, la justicia social, los valores democráticos y las libertades fundamentales. Asimismo, propenderá a la concientización y erradicación de los prejuicios, las desigualdades estructurales y todas las formas de discriminación, la violencia, acoso y bullying, en particular en contra de grupos desaventajados.*

El Estado debe otorgar especial protección al ejercicio de este derecho, fomentando el desarrollo de la educación en todos sus niveles, asegurando la investigación científica y tecnológica, así como la libre creación artística en todo el país. El sistema educativo, en su totalidad, está bajo la supervisión del Estado, el cual promoverá transversalmente la participación democrática de las comunidades educativas para el desarrollo y perfección de la educación, colaborando en la



elaboración de programas pertinentes de buena calidad y la adecuación cultural de la educación como ejes fundamentales del sistema.

La educación será obligatoria desde el nivel medio menor de educación parvularia hasta el último año de enseñanza media, buscando extender este derecho a la educación superior. El derecho a la educación es inseparable de la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, por cuanto se debe ejercer haciendo prevalecer siempre el interés superior de estos.

Es deber del Estado garantizar un sistema educacional público, laico, gratuito, no sexista y de calidad, sin discriminaciones de género, clase, etnia y religión, con acceso universal e inclusivo para todos los niveles, constituyendo un área prioritaria de la política pública y de inversión estatal. El Estado, a través de la educación, debe promover la erradicación de las desigualdades económicas, sociales, culturales y ecológicas. Toda institución educativa del Estado deberá ofrecer acceso gratuito a la formación que ofrece en los términos que establece la ley.

Asimismo, corresponde al Estado el desarrollo de una política educacional progresiva que asegure mecanismos inclusivos de acceso, permanencia y desarrollo del nivel superior. Corresponde a la ley determinar las formas y requisitos para cumplir con estas obligaciones, las que deben estar, sin embargo, orientadas por la equidad social, el desarrollo de la persona y las necesidades del país.

Cada nivel educativo deberá desarrollar al ser humano de una manera integral en sus múltiples dimensiones de acuerdo a su etapa de desarrollo. Ninguna persona será privada de su derecho a aprender y el Estado garantizará el reconocimiento de aptitudes o capacidades, mediante la aplicación obligatoria de mecanismos de acceso inclusivos, objetivos y transparentes, proscribiendo toda selección arbitraria.

En todos los niveles educativos, la actividad educacional podrá ser desarrollada por establecimientos privados, previo reconocimiento oficial, sometiéndose éstos a la supervisión del Estado. Serán permitidos todos los proyectos institucionales, siempre y cuando no fomenten la segregación ni la discriminación arbitraria de integrantes de las comunidades educativas. Es deber del Estado promover la libertad de enseñanza, entendiéndola como la diversidad de proyectos educativos y el respeto de la libertad de los docentes en el aula, siempre que estos se rijan por el respeto a los derechos humanos, los principios democráticos, la noción de no discriminación, los avances científicos y el respeto a la ley.

Todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, sean públicos o privados, podrán desarrollar libremente la enseñanza, mientras sea democrática y pluralista, sin una orientación político partidaria o ideológica, y de acuerdo a los conocimientos científicamente afianzados.

Además, mediante los mecanismos que establezca la ley, se asegurará el desarrollo y valorización de la profesión docente, así como de quienes realizan funciones asistentes de la educación.

Es deber del Estado asegurar el adecuado financiamiento de las instituciones de educación estatales, para que estas puedan cumplir plenamente sus funciones, de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos, tecnológicos, medioambientales y culturales del país, rigiéndose por los principios de inclusión, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.

Es materia de ley establecer los requisitos mínimos exigibles para todos los establecimientos y para cada nivel educacional, así como las normas objetivas, de general aplicación, que precisen los derechos y obligaciones señalados en este artículo.

Sometido a votación se **rechazó** (4 votos a favor, 26 en contra y 2 abstenciones).

200. ICC N°644

I.- Comisión de Derecho Fundamentales

Derechos lingüísticos de los pueblos y naciones originarias

Los pueblos y naciones preexistentes al Estado tienen derecho a revitalizar, preservar y difundir, sus lenguas, de acuerdo al territorio que pertenezcan, pudiendo expresarse, comunicar y darse a entender, sin discriminación, en todas las áreas y ámbitos de la vida.

El Estado promoverá los derechos lingüísticos de los pueblos y naciones originarias, con independencia de los estados de vitalidad de sus lenguas, atendiendo a la suscripción de tratados internacionales, como acto de reparación ante las situaciones de desplazamiento lingüístico de las lenguas originarias.

El Estado promoverá y contribuirá con asesoría técnica y recursos suficientes para lograr sus fines, en la fundación de Institutos de Lengua y Cultura de los Pueblos y naciones preexistentes,



como organismos autónomos, compuesto por integrantes de los pueblos con conocimientos formales y no formales, dedicados a la investigación, difusión y formación en sus lenguas y culturas respectivas

Derecho a una educación propia de los pueblos y naciones originarias

El Estado deberá promover, respetar e incentivar los procesos educativos propios de los pueblos y naciones originarias. En este marco, se deben definir garantías y financiamiento para la formación de especialistas en lengua y cultura originaria validados internamente y con autonomía por cada pueblo y nación originaria, garantizando la vigencia y trasmisión de valores culturales propios. Por otra parte, también se deberán garantizar criterios de flexibilidad para la admisión de educadores tradicionales, sabios u otros representantes de pueblos o naciones originarias a la educación superior. Así mismo, se deberán garantizar condiciones de trabajo y remuneraciones dignas para quienes ejercen como educadores y educadoras tradicionales en las comunidades educativas u otros espacios propios de transmisión del saber ancestral.

Sometido a votación el inciso final se **rechazó** (6 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones).

Sometido a votación el resto del articulado se **rechazó** (5 votos a favor, 18 en contra y 8 abstenciones).

201. ICC N°646

ARTÍCULO X. DERECHO A LA EDUCACIÓN. *La educación es un derecho fundamental y por consiguiente, la Constitución asegura a todas las personas:*

Que, la educación es un conjunto de procesos de enseñanzas y aprendizajes con carácter holístico y transformador. Ésta tiene por objetivos estimular la propensión y el goce de aprender en aras del desarrollo integral de las personas a lo largo de sus vidas, fomentar su participación libre y autónoma, fortalecer la convivencia solidaria y democrática, promover y proteger la naturaleza, el respeto por los derechos humanos y las diversidades, sobre la base de los enfoques de inclusión, pluralismo, igualdad de género y no sexismo, plurinacionalidad e interculturalidad. La educación tiene pertinencia territorial, cultural y lingüística.

La educación es una función primordial del Estado, quien debe asegurar a toda persona, de manera gratuita, y sin discriminación, la adecuada disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, permanencia, promoción y participación en todos los niveles y modalidades educativas. Queda prohibida la provisión de educación con fines de lucro.

Para el cumplimiento de estos deberes, el Estado organizará y desarrollará un Sistema Nacional de Educación conformado por establecimientos educativos en y de los diversos niveles y modalidades, sean estatales o privadas, que deberán actuar de forma integrada, en torno a procesos educativos. La ley regulará el sistema de organización, administración, fiscalización y financiamiento de los establecimientos educacionales. En el caso de los establecimientos estatales, estos deberán ser laicos y su financiamiento será a través de fondos directos, basales y anuales, cautelando su proyección y planificación estratégica para el país y su vinculación con el desarrollo nacional y regional.

El Estado reconoce a la educación inicial como el primer espacio de formación ciudadana de infantes, contribuyendo así a las bases de una vida democrática. La educación básica y media son obligatorias.

El Estado reconoce la contribución que realizan las instituciones de educación superior a la recreación del acervo cultural en todas sus expresiones y a la creación de nuevos conocimientos, lo que ayudará al desarrollo de las regiones y el país. La Constitución garantiza la autonomía académica, gestión financiera y administrativa de estas instituciones en un marco de control democrático y participativo de las comunidades educativas en su totalidad.

El Estado debe promover la creatividad e innovación pedagógica y de gestión, que permitan crear y adecuar los proyectos y procesos educativos en miras a lograr el pleno disfrute del derecho a la educación.

El Estado garantiza el derecho de las comunidades a participar en la gestión educativa y reconoce que los establecimientos educacionales constituyen una comunidad democrática de aprendizaje; quienes promoverán la colaboración de personas y organizaciones de carácter local en torno al cumplimiento del derecho a la educación.

Las personas que tienen el deber de cuidado de infantes y adolescentes tienen la facultad de escoger el tipo de educación desde la inicial hasta la básica inclusive, en armonía con los principios de interés superior y de autonomía progresiva. Se posibilita el ejercicio de la facultad antes descrita a través de la creación de proyectos educativos identitarios o con diversos marcos curriculares, siempre que respeten especialmente los deberes y principios establecidos en este artículo, así como los establecidos por esta Constitución y por las leyes que se dicten para su



reconocimiento oficial y continuidad. Estas facultades no son un impedimento para el ejercicio del derecho a la educación.

El profesorado, entre ellos, educadores tradicionales, representa un pilar fundamental en los procesos educativos y por tanto el Estado reconoce y protege su rol para su realización. Para ello, el Estado les garantiza estándares de formación inicial y continua, propendiendo a su actualización en los conocimientos científicos, sensibilidad a la reflexión filosófica, a la experiencia artística y a las necesidades de la sociedad como a sus procesos de transformación, como, a su vez, las condiciones laborales y materiales adecuadas para el ejercicio de la labor educativa de acuerdo con los propósitos establecidos en esta Constitución.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 26 en contra y 1 abstención).

202. ICC N°650

Artículo 1. La educación es un derecho fundamental y obligatorio garantizado, resguardado, financiado y administrado directamente a través del Estado en un régimen desconcentrado.

Artículo 2. La administración de la educación es realizada por medio de un Sistema Plurinacional de Educación Pública, que es un conjunto de instituciones desconcentradas, pero dirigidas desde el Estado directamente por el Ministerio de Educación Pública. Los organismos desconcentrados y el propio Ministerio de Educación Pública son instituciones públicas con participación vinculante de las comunidades locales y territoriales, representados por trabajadores, apoderados y estudiantes.

Artículo 3. El Estado financia directamente el sistema Plurinacional de Educación a través de un financiamiento basal que asegurará el desarrollo de los proyectos educativos locales y desconcentrados.

El Estado sólo puede financiar la educación que sea directamente administrada por los organismos desconcentrados y dependientes del Estado, dejando fuera cualquier financiamiento a privados en educación.

Artículo 4. El principio rector que sustenta esta educación estatal es la interculturalidad y el respeto por los procesos locales y territoriales, tendiendo a la armonización entre un sistema plurinacional para todo el territorio nacional y las problemáticas locales de cada uno de los territorios.

Los principios [características] que tendrá la educación estatal que es administrada por el Sistema Plurinacional de Educación Pública son: plurinacional; intercultural; participativa; democrática; laica; humanista; con enfoque en el desarrollo sustentable de las comunidades y territorios; no discriminativa; permanente; con infraestructura que permitan una habitabilidad digna, definida desde las necesidades de los territorios.

Artículo 5. El Estado garantiza la construcción, sustentabilidad, extensión, diseño, mejoramiento, permanencias, alcances y mantención de la infraestructura de la Educación Pública y Estatal, a través de una Unidad Técnica de Infraestructura Educativa Pública y Estatal, dependiente del Ministerio de Educación y de carácter desconcentrado, incorporando a la comunidad de manera vinculante para el desarrollo de proyectos educativos.

Artículo 6. La infraestructura educativa, garantizada por el Estado, debe ser reflejo de la cultura local y territorial, no discriminativa, incorporando dentro de esta los factores que sean necesarios para el desarrollo integral de las personas y la comunidad, con participación vinculante de los habitantes del territorio.

Artículo 7. Esta norma constitucional será complementada con una ley orgánica constitucional, que establecerá la articulación curricular necesaria para garantizar la aplicación de los principios [características], considerando el currículum, las condiciones de enseñanza, las condiciones laborales, las instituciones auxiliares y la organización democrática interna de las unidades educativas.

La convencional Dayyana González **retiró** la iniciativa.

203. ICC N°651

Artículo.- El Estado deberá ofrecer en forma libre e igualitaria una educación con enfoque socioecológico.

El Estado, en sus planes y políticas educativas deberá ofrecer en forma libre e igualitaria una educación con enfoque socioecológico que salvaguarde la salud mental y física de la niñez y la juventud, que permita superar la pobreza alimentaria, como una herramienta fundamental del proceso educativo de los niños, jóvenes y adultos en todos los niveles de aprendizaje, fortaleciendo la formación de personas conscientes, críticas y reflexivas, motivadas para una participación ciudadana activa y reconociendo sus derechos y deberes frente al desarrollo social, ambiental y sostenible del país, promoviendo el desarrollo de acciones y hábitos que permitan la



mitigación y adaptación a la crisis climática, y entregando herramientas preventivas para la reducción del riesgo de desastres naturales en los establecimientos educacionales y en las comunidades circundantes.

Artículo. -El Estado debe garantizar acceso libre e Igualitario a la educación socioecológica. como una herramienta fundamental del proceso educativo de los niños, jóvenes y adultos en todos los niveles de aprendizaje, fortaleciendo la formación de personas conscientes, críticas y reflexivas; motivadas para una participación ciudadana activa y reconociendo sus derechos y deberes frente al desarrollo social, ambiental y sostenible del país.

Artículo.- Principios de igualdad, equidad social, solidaridad, inclusión y sostenibilidad ecológica. Los planes y programas relacionados con la educación socioecológica deberán someterse a los principios de igualdad, equidad social, solidaridad, inclusión y sostenibilidad ecológica. Constituyen las bases fundamentales de un sistema educativo y este debe estar presente en todos los niveles, promoviendo la conservación de la diversidad biológica, la armonía con la naturaleza, el bienestar social y la equidad intergeneracional.

Sometido a votación se **rechazó** (2 votos a favor, 29 en contra y 2 abstenciones).

204. ICC N°662

Artículo X. *El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación.*

La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida y tiene como propósito el desarrollo integral de la persona, su personalidad, el sentido de su dignidad, el desarrollo de habilidades físicas, cognitivas, sociales y emocionales, así como, la construcción del bien común, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el fortalecimiento de la convivencia democrática y pacífica para el desarrollo de una sociedad justa, libre, diversa y cohesionada, la valoración y respeto de la Naturaleza y el desarrollo económico, científico, tecnológico y cultural del país.

Deberá ser una educación integral y de calidad, rigiéndose especialmente por los principios de no discriminación, interculturalidad, inclusión, justicia, con enfoque de género y no sexista, ambiental, y con pertinencia local, cultural y lingüística. Se entenderá por calidad de la educación el cumplimiento de los propósitos y principios antes mencionados.

La educación será una función primordial del Estado.

Los establecimientos de educación parvularia, básica y media, así como también las instituciones que provean educación superior, conforman un sistema nacional de educación basado en el principio de colaboración, que tendrá como centro la experiencia educativa de los estudiantes. El Estado fomentará su mejoramiento continuo y ejercerá labores de regulación, promoción y supervigilancia. Las instituciones que conforman este sistema estarán sujetas al régimen común que jara la ley, no podrán perseguir fines de lucro y se orientarán por los principios de este derecho y los generales que establezca esta Constitución.

La educación parvularia, básica y media será de acceso universal, y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media.

La Constitución reconoce procesos educativos no formales, realizados por medio de programas sistemáticos, no necesariamente evaluados y que podrán ser reconocidos y verificados según lo dispuesto por la ley.

Para garantizar universalmente el derecho a la educación habrá un Sistema de Educación Pública compuesto por establecimientos estatales de todos los niveles y modalidades educativas organizado, financiado y administrado por el Estado, el que orientará el desarrollo del sistema educacional nacional. Su fortalecimiento y desarrollo será un deber especial del Estado. Este sistema deberá proveer de manera progresiva una educación laica, gratuita y pertinente territorialmente.

La Constitución reconoce el derecho de los integrantes de cada comunidad educativa a participar tanto en decisiones de la unidad respectiva, como de la política educacional local y nacional que sean relevantes para su quehacer y para el ejercicio del derecho a la educación.

La ley especificará las condiciones y órganos para asegurar la participación vinculante de los integrantes de la comunidad educativa en todo establecimiento o institución reconocida oficialmente por el Estado.

La Constitución reconoce la libertad de enseñanza y su contribución al pluralismo educativo.

La libertad de enseñanza comprende el derecho preferente de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir la educación de las personas a su cargo. Este derecho se ejercerá considerando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes y de conformidad a la ley. Comprende también el derecho de toda persona a crear y gestionar proyectos educativos, los que deberán regirse por procesos de admisión no discriminatorios y



respetar los fines, principios y garantías del derecho a la educación establecidos en esta Constitución y las demás condiciones que establezca la Ley.

Los proyectos educativos así creados, que sean gratuitos y cumplan con los demás requisitos que para eso je la Ley, podrán recibir financiamiento del Estado. Estos proyectos serán parte de un sistema que el Estado deberá articular, resguardando su rol público.

La Constitución reconoce la función primordial de profesores, profesoras, educadores y educadoras, así como de asistentes de la educación, en el resguardo del derecho a la educación.

El Estado protegerá el rol docente para lo cual deberá fortalecer su función, promover el desarrollo de la profesión, mejorar sus condiciones laborales y resguardar la autonomía profesional de acuerdo a los propósitos establecidos en esta Constitución y la Ley.

El Sistema de Educación Superior estará conformado por las Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales reconocidos por el Estado. Todos ellos deberán guiarse por los principios que esta Constitución establece, de acuerdo a los requerimientos educacionales, productivos, científicos y culturales del país.

En virtud del deber especial mencionado en el inciso 8º, el Estado deberá desarrollar y fortalecer los establecimientos estatales de educación superior.

Las Universidades privadas podrán ser especialmente reconocidas por ley, acreditando haberse dado una organización interna que asegure su plena autonomía respecto de sus fundadores o los sucesores a cualquier título de éstos, y cumpliendo los demás requisitos que fije la ley. Este reconocimiento les permitirá acceder a un trato preferente del Estado.

Las Universidades estatales y las Universidades privadas así reconocidas, serán autónomas. La Constitución protege la libertad de cátedra e investigación y la libre discusión de las ideas de sus académicos y académicas.

El Estado velará por el acceso a la educación superior de todos los estudiantes que cumplan los requisitos de admisión establecidos por la ley, fomentará la igualdad de acceso, con especial atención a los grupos históricamente excluidos, y garantizará progresivamente la gratuidad en este nivel educativo.

Se reconoce la autonomía de los pueblos originarios para proveer educación, de conformidad a sus costumbres y cultura, resguardando los contenidos y requisitos mínimos establecidos por la ley."

Sometido a votación el inciso 13 se **aprobó** (18 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones).

Sometido a votación el resto del articulado se **aprobó** (21 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones).

205. ICC N°665

Artículo X: *El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación.*

La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida y tiene como propósito el desarrollo integral de la persona, su personalidad, el sentido de su dignidad, el desarrollo de habilidades físicas, cognitivas, sociales y emocionales, así como, la construcción del bien común, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el fortalecimiento de la convivencia democrática y pacífica para el desarrollo de una sociedad justa, libre, diversa y cohesionada, la valoración y respeto de la Naturaleza y el desarrollo económico, científico, tecnológico y cultural del país.

Deberá ser una educación integral y de calidad, rigiéndose especialmente por los principios de no discriminación, interculturalidad, inclusión, equidad, con enfoque de género y no sexista, ambiental, y con pertinencia focal, cultural y lingüística. Se entenderá por calidad de la educación el cumplimiento de los propósitos y principios antes mencionados.

Artículo X: *La educación será una función primordial del Estado.*

Los establecimientos de educación parvularia, básica y media, así como también las instituciones que provean educación superior, conforman un sistema nacional de educación basado en el principio de colaboración, que tendrá como centro la experiencia educativa del estudiantado. El Estado fomentará su mejoramiento continuo y ejercerá labores de regulación, promoción y supervigilancia. Las instituciones que conforman este sistema estarán sujetas al régimen común que fijará la ley, no podrán perseguir fines de lucro y se orientarán por los principios de este derecho y los generales que establezca esta Constitución.

La educación parvularia, básica y media será de acceso universal, y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media.



La Constitución reconoce procesos educativos no formales, realizados por medio de programas sistemáticos, no necesariamente evaluados y que podrán ser reconocidos y verificados según lo dispuesto por la ley.

Por su parte, el acceso a la educación superior pública será gratuito e Igualitario para todos y todas, en función de los méritos respectivos; y, la educación técnico profesional de nivel superior pública y gratuita será dictada por Instituciones estatales especializadas no universitarias, territorialmente descentralizadas.

Es deber del Estado garantizar, una educación inclusiva, equitativa y de calidad, a cuya base debe encontrarse la educación pública y estatal como Instrumento que promueve la especialidad, calidad y equidad de la formación, así como el acceso igualitario y la descentralización territorial de la educación.

Para garantizar universalmente el derecho a la educación habrá un Sistema de Educación Pública compuesto por establecimientos estatales de todos los niveles y modalidades educativas organizado, financiado y administrado por el Estado, el que orientará el desarrollo del sistema educacional nacional. Su fortalecimiento y desarrollo será un deber especial del Estado. Este sistema deberá proveer de manera progresiva una educación laica, gratuita y pertinente territorialmente.

La Constitución reconoce el derecho de los integrantes de cada comunidad educativa a participar tanto en decisiones de la unidad respectiva, como de la política educacional local y nacional que sean relevantes para su quehacer y para el ejercicio del derecho a la educación.

La ley especificará las condiciones y órganos para asegurar la participación vinculante de los integrantes de la comunidad educativa en todo establecimiento o institución reconocida oficialmente por el Estado.

La Constitución reconoce la libertad de enseñanza y su contribución al pluralismo educativo.

La libertad de enseñanza comprende el derecho preferente de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir la educación de las personas a su cargo. Este derecho se ejercerá considerando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes y de conformidad a la ley. Comprende también el derecho de toda persona a crear proyectos educativos, los que deberá regirse pro proceso de admisión no discriminatorios y respetar los fines, principios y garantías del derecho a la educación establecidos en esta Constitución y las demás condiciones que establezca la Ley.

Los proyectos educativos así creados, que sean gratuitos y cumplan con los demás requisitos que para eso fije la ley, podrán recibir financiamiento del Estado. Estos proyectos será parte de un sistema que el Estado deberá articular, resguardando su rol público.

La Constitución reconoce la función primordial de profesores, profesores, educadores y educadoras, así como de asistentes de la educación, en el resguardo del derecho a la educación.

El Estado protegerá el rol docente para lo cual deberá fortalecer su función, promover el desarrollo de la profesión, mejorar sus condiciones laborales y resguardar la autonomía profesional de acuerdo a los propósitos establecidos en esta Constitución y la Ley.

El Sistema de Educación Superior estará conformado por las Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales reconocidos por el Estado. Todos ellos deberán guiarse por los principios que esta Constitución establece, de acuerdo a los requerimientos educacionales, productivos, científicos y culturales del país.

En Estado deberá desarrollar y fortalecer los establecimientos estatales de educación superior.

Sometido a votación el inciso “Los proyectos educativos así creados, que sean gratuitos y cumplan con los demás requisitos que para eso fije la ley, podrán recibir financiamiento del Estado. Estos proyectos será parte de un sistema que el Estado deberá articular, resguardando su rol público” se **rechazó** (3 votos a favor, 28 en contra y 1 abstención).

Sometido a votación el resto del articulado se **rechazó** (2 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones).

206. ICC N°697

Artículo I. *El Estado, a través de la constitución, las leyes y sus políticas públicas debe proporcionar el financiamiento suficiente y todos los recursos necesarios para asegurar y garantizar que los ciudadanos y ciudadanas, sin distinción alguna, puedan acceder y recibir educación pública, gratuita y de calidad.*

El convencional Labbé **retiró** la iniciativa.



207. ICC N°698

ARTÍCULO ÚNICO. *El Estado de Chile organiza la educación desde la justicia social asumiendo como principios reguladores el reconocimiento recíproco y la paridad participativa. De tal forma que:*

El Estado garantiza el derecho a la educación, la define como un bien público y otorga gratuidad universal a todos sus niveles educativos (educación parvularia, básica, media y superior). Además, debe garantizar la paridad de recursos para el sistema educativo nacional público, de tal manera de asegurar los bienes materiales necesarios para que las personas puedan participar en igualdad respecto de las demás, independiente de contextos, identidades, culturas, pueblos y territorios. Principio redistributivo de la justicia de paridad participativa.

El Estado garantiza el derecho a una educación con igual representación en la toma de decisiones en el diseño de la política educativa, la construcción de los marcos curriculares y en el desarrollo del currículum de cada centro educativo, considerando al menos: profesionales del ministerio, profesorado, estudiantado, familias, portadores/as del patrimonio cultural local, activistas de movimientos sociales y otros/as agentes definidos por las comunidades locales. Principio político de la justicia de paridad participativa.

El Estado garantiza el derecho a una educación con igualdad de estatus cultural en el sistema educativo, donde las culturas de las distintas personas estén representadas en el currículum, de tal forma que quienes son portadoras de las mismas se sientan en igualdad respecto de las demás. Entre ellas, las culturas indígenas, afrodescendientes e inmigrantes, las culturas locales (campesina, minera, industrial, montañesa, desértica, costera, etc.), el conocimiento científico, la diversidad de identidades, lenguas, prácticas sociales, tradiciones y territorios.

El Estado garantiza el derecho a una educación que cubra las necesidades afectivas, amorosas, de protección y cuidado fundamentales para el desarrollo de la autoestima que requieren las personas para desenvolverse armónicamente en los diferentes espacios sociales por medio de relaciones de confianza. Principio normativo de la esfera del amor propio de la justicia de reconocimiento recíproco igualitario.

El Estado garantiza el derecho a una educación con igualdad de trato entre la diversidad de personas que participan en ella, que gocen de los mismos derechos independientemente de sus identidades personales, de género, etnias, orientaciones sexuales, pertenencias culturales, territoriales, sociolingüísticas y niveles educativos, entre otros. Principio normativo de la esfera del derecho de la justicia de reconocimiento recíproco igualitario.

El Estado garantiza el derecho a una educación que otorgue igual valoración a la diversidad de habilidades, capacidades, y/o talentos, tales como los artísticos, cognitivos, deportivos, artesanales, manuales, creativos, de cuidado de animales y personas, preservación y cultivo de plantas, etc., que portan y aportan las personas desde su propia singularidad al desarrollo de toda la sociedad. Principio normativo de la esfera de estima social propio de la justicia de reconocimiento recíproco igualitario.

El Estado garantiza el derecho a educación de los pueblos indígenas, de forma individual y colectiva, reconociendo y promoviendo el derecho mantener sus propias instituciones educativas y a que su lengua y cultura se refleja en el sistema educativo, a través de sus instituciones, organizaciones y miembros. Asimismo el Estado reconoce el derecho de las personas Indígenas, en particular de niñas, niños y adolescentes Indígenas, al acceso, sin discriminaciones, a todos los niveles y formas de educación, el cual debe ser garantizado principalmente a través del sistema público de educación, el que deberá contemplar y mantener de manera adecuada la educación intercultural plurilingüe, en todos los niveles educacionales, para los miembros de los Pueblos Indígenas, pero abierto a todos los habitantes del país.

Sometido a votación se **rechazó** (2 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención).

208. ICC N°700

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en las distintas etapas de su vida y estará encaminada a formar personas en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y en prepararlos para asumir una vida responsable, con espíritu de diálogo, comprensión, paz, tolerancia, igualdad de géneros y amistad entre grupos de diverso origen étnico, credo religioso y de nacionalidad. La formación ciudadana incluirá el aprendizaje y desarrollo de habilidades y métodos para la gestión colaborativa de conflictos y de las diferencias en la convivencia.

La convencional Labraña **retiró** la iniciativa.

209. ICC N°719

Artículo X: Es responsabilidad del estado, garantizar el acceso y la gratuidad, en todos los niveles de instrucción, sin restricciones de sexo, procedencia nacional o social. En todos los centros de



enseñanza, hombres y mujeres estudiarán bajo un currículo único y nacional. En caso de embarazo en el curso de los estudios, remuneración en cuantía de salario mínimo por embarazo y parto, hasta la finalización de estudios. Las madres que hayan dado a luz y dedicado años a la educación de los hijos, hasta los ocho años, podrán jubilarse a la edad de 40 o 45 años, con una antigüedad laboral de 15 años.

La convencional Rivera **retiró** la iniciativa.

210. ICC N°736

ARTÍCULO XX

Se garantizará el derecho a una educación centrada en el desarrollo de las personas y las comunidades, en armonía con el entorno natural y social.

ARTÍCULO XX

El Estado tendrá el deber de garantizar la provisión y el acceso justo a todos los niveles y formas de educación, cautelando que el derecho humano a la educación sea gratuito, de excelencia, integral, emancipador, intercultural, plurilingüe, laico y no sexista.

ARTÍCULO XX

El Estado tendrá el deber de resguardar que los pueblos y naciones indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, cuenten con espacios formativos que permitan la continuidad de sus tradiciones, creencias, valores, idiomas, culturas y estructuras sociales en el marco del sistema educativo general. Asimismo, el Estado financiará los sistemas educativos propios de las comunidades, pueblos y naciones preexistentes.

ARTÍCULO XX

Los pueblos y naciones preexistentes tendrán derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propias lenguas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

ARTÍCULO XX

El estado adoptará medidas eficaces, juntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Será deber de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la educación de los pueblos indígenas, en todas sus dimensiones y niveles.

Fue **retirada** por la convencional Labraña.

211. ICC N 746

Artículo X1: Derecho a la educación en derechos humanos. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir información sobre derechos humanos y libertades fundamentales; acceder a educación y formación en derechos humanos; a exigir de parte del Estado educación y formación en derechos humanos y exigir al Estado promoción, respeto y protección de los derechos humanos.

La educación en derechos humanos debe tener como finalidad, a lo menos, la comprensión, el aprendizaje y la sensibilización sobre los derechos humanos, contemplando la formación para el respeto, ejercicio y defensa de estos derechos como el conocimiento sobre la violación a los derechos humanos tanto en el pasado como el presente con el propósito de contribuir a la prevención, a la reparación de las víctimas y a las garantías de no repetición.

Artículo X2. Obligaciones del Estado en materia de educación en derechos humanos. Serán deberes del estado, en materia de educación en derechos humanos, las siguientes:

- 1. Entregar, promover, respetar, proteger y garantizar la educación permanente en derechos humanos a todas las personas;*
- 2. Entregar, promover, respetar, proteger y garantizar la educación y formación en derechos humanos a todas las personas que cumplan funciones en los órganos del Estado, especialmente, quienes cumplan funciones en las fuerzas armadas, de seguridad y orden, en Ministerios, Municipalidades y otras instituciones dependientes;*
- 3. Entregar, promover, respetar, proteger y garantizar la educación y formación en derechos humanos a toda persona que cumpla una función y/o profesión como garante de derechos;*
- 4. Tomar medidas para la incorporación de la formación en derechos humanos en el ámbito de la educación no formal referidas a la sociedad civil y empresas;*



5. Tomar medidas para la incorporación de la formación en derechos humanos en el ámbito de la educación informal, referida principalmente a las expresiones de la cultura y los medios de comunicación social;

6. Tomar medidas para la incorporación de la educación en derechos humanos en el ámbito de la educación formal, desde la educación parvularia o preescolar hasta la educación superior y técnico profesional tanto pública como privada, especialmente, en la formación inicial docente;

7. Promover y garantizar la formación de formadores en derechos humanos tanto para el ámbito de la educación formal como de la educación no formal, desde un enfoque sistémico;

8. Monitorear a través de un organismo competente creado por el legislativo para esta función, el cumplimiento de dichas obligaciones;

9. Y las demás que la ley determine para el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile, ratificados y vigentes y para el fomento de eficaz tramitación de tratados o acuerdos internacionales futuros.

La convencional Grandón **retiró** la iniciativa.

212. ICC N°833

Artículo XX: El Estado garantiza, reconoce y protege tanto la libertad de cátedra, como a la libertad académica en todos los niveles del sistema educativo de todos los sistemas de conocimientos, sin distinción alguna.

El convencional Labbé **retiró** la iniciativa.

213. ICC N°837

Artículo XX. Derecho a la Educación y a la Libertad de Enseñanza. La libertad de establecer establecimientos educacionales con contenidos propios tendrá el límite del respeto a los otros derechos consagrados en esta Constitución, y la obligación de impartir los contenidos básicos establecidos en los planes curriculares del sistema educativo, con especial relevancia de aquellos valores esenciales para la formación para la vida social y ciudadana y para el desarrollo integral y libre de la personalidad de todas las personas.

Artículo XX. Derecho a la Educación y Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad. Es deber y competencia del Estado el establecer los planes de estudio y currículos escolares conforme a los cuales se provean las condiciones de integralidad y pluralidad educativas necesarias para el pleno y libre desarrollo de la personalidad de todas las personas.

El derecho de las madres y los padres a decidir las enseñanzas de sus hijas e hijos conforme a las convicciones personales deberá siempre respetar el de sus hijas e hijos a recibir una educación plural e integral que les habilite para el pleno ejercicio de sus derechos, para su socialización, inclusión y formación en una ciudadanía activa, y para su participación libre e informada en todos los ámbitos de su vida y de una sociedad democrática.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 25 en contra y 2 abstenciones).

214. ICC N°887

DEL SENTIDO DE LA EDUCACIÓN

ART. 1 En su concepción e implementación la Educación debe ser una Educación Nacional, Ciudadana y Laica, generadora del amor a sí mismo y – en esa medida – a los demás.

Nacional, porque el proceso educativo debe darse en función de los objetivos del país y, por lo tanto, debe servir a las aspiraciones y lineamientos básicos que emanan de la comunidad y que son fielmente interpretados e implementados por las autoridades educacionales.

Ciudadana, porque a los distintos grupos etarios de la comunidad nacional se les debe entregar - con sentido universal - las nociones fundamentales para una buena y sana convivencia plena de respeto por sí mismo y por los demás, como también por la Nación y las instituciones republicanas.

Laica, en pro de dar espacio para la adhesión y práctica de todos los credos en un ambiente de plena libertad de conciencia y respeto recíproco.

DE LOS DERECHOS

ART. 2°: Todas las personas tienen el derecho a la educación prenatal, educación parvularia, educación de la niñez, educación juvenil y educación de adulto y es deber del Estado crear las condiciones necesarias y suficientes para que ellos ejerzan plenamente este derecho.

ART. 3°: La educación de la niñez y la educación juvenil son obligatorias para todas las personas, siendo el Estado el garante que se dé cumplimiento a ello, habida consideración que es la



Educación el medio a través del cual es posible contribuir a igualar el acceso a una vida personal y familiar digna y gratificante.

ART. 4 La Educación así garantizada debe asegurar la equidad en cuanto la oportunidad, la condiciones y los medios y recursos de todos los estudiantes sin discriminación de ningún tipo, aun cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle en realidades muy diferentes.

ART. 5º: Todas las personas con necesidades y capacidades especiales tienen el derecho de acceder a una educación diferenciada que les posibilite alcanzar el más alto nivel de logro posible y es deber del Estado crear las condiciones necesarias y suficientes para el pleno ejercicio de este derecho.

ART. 6º: Todas las personas tienen el derecho a acceder a los distintos niveles del Sistema Nacional de Educación y si no dispone de los recursos económicos para costear su ingreso y permanencia, el Estado cubrirá los costos, situación que se mantendrá en tanto el estudiante alcance los niveles de rendimiento académico aceptables.

DE LOS PRINCIPIOS

El Estado tiene la misión de orientar, apoyar y controlar la oportuna y adecuada interpretación y cumplimiento de los siguientes principios, que deben inspirar y regular los niveles, modalidades y funcionamiento de las unidades que conforman el Sistema Nacional de Educación.

ART. 7º: La familia es responsable de la Educación de sus hijas e hijos.

ART. 8º: El Sistema Nacional de Educación tiene la misión de brindar a las familias, orientación y apoyo profesional especializado, sistemático y permanente en relación con la compleja y trascendente tarea de la crianza y educación de sus hijas e hijos desde la etapa prenatal hasta que logren su auto valencia.

ART. 9º: El Estado detenta la condición de Estado Docente que conlleva las siguientes atribuciones y responsabilidades:

a) Diseñar, implementar y mantener en funcionamiento las distintas unidades que conforman el Sistema Nacional de Educación.

b) Establecer la normativa que conlleva la participación y el financiamiento del servicio educacional ofrecido por entidades particulares y – en conformidad con ésta – otorgar o denegar la respectiva acreditación solicitada.

c) Supervisar, evaluar y controlar el servicio educacional que proporcionan las entidades gubernamentales y no gubernamentales acreditadas, con el propósito de asegurar la calidad del mismo.

ART. 10º: Todo estudiante conlleva la condición de ser una persona/aprendiz. Ello exige que en toda Institución Educacional exista clara consciencia que se está trabajando con personas que merecen respeto y consideración, independiente de su condición de género, edad, situación socio-económica, nivel de desarrollo psicobiológico, creencias y características de su familia.

ART 11º: La Educación debe respetar la diversidad y los derechos naturales y culturales de las personas y comunidades que hacen uso del servicio educacional. Ello se manifiesta a través de:

a) La valoración de los diversos recursos naturales y culturales.

b) La descentralización en favor de los actores locales y la dotación del nivel de autonomía necesaria y suficiente a las instituciones educacionales, para garantizar la pertinencia cultural del aprendizaje

c) Los métodos de observación participativa y sistémica.

d) El respeto de las libertades en el ámbito de la Educación. En particular ello conlleva:

- El derecho de toda persona a tener acceso a los recursos naturales y culturales.

- Experimentar la vida educativa como una relación vital entre los actores – educador, educadora, persona/aprendiz, organizaciones y otros actores asociados – y el conjunto

de conocimientos que forman los recursos culturales comunes, portadores de identidad, de valores y sentido, sin los cuales los actores quedan limitados en su accionar.

ART. 12º: Asumir que aprender es trabajar. La dicotomía “estudias o trabajas” es un planteamiento que induce a un error de valoración.

Trabajo es toda actividad en que invertimos vida para generar una ideofactura o una manufactura.

La persona/aprendiz realiza día a día un sin número de actividades que insumen su energía, insumen VIDA y, por lo tanto, es TRABAJO. Ese quehacer tiene un propósito productivo:



Hacer-se a sí mismo. Su obra - producto de su trabajo – es ella o él mismo cada vez con un mayor y mejor repertorio de competencias para vivir mejor y – algo esencial – cada vez más consciente del SER PERSONA.

ART. 13°: La Educación sistemática es un proceso intencionado y permanente de interacción humana que debe estar inspirado, diseñado, ofrecido y ejecutado con amor

ART. 14°: El Estado asume el diseño, la implementación y conducción del sistema de formación de los profesionales y asistentes de la educación, junto con las instituciones a las que otorgue la acreditación para colaborar en esta misión.

DE LOS FINES DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN

El Sistema Nacional de Educación en su diseño, implementación, funcionamiento, permanente evaluación y optimización, se orientará hacia el logro de los siguientes Fines Educativos Fundamentales:

ART. 12°: PRIMER FIN EDUCACIONAL:

Brindar a las familias orientación y apoyo profesional especializado, sistemático y permanente en relación con la compleja y trascendente tarea de la crianza y educación de sus hijas e hijos desde la etapa prenatal.

ART. 13°: SEGUNDO FIN EDUCACIONAL

Lograr que cada persona/aprendiz, sobre la base de su efectiva participación en las situaciones educativas que se le proponen y del apoyo oportuno de su familia, logre los aprendizajes esperados establecidos en los objetivos de su programa factible de estudios, correspondiente al nivel de educación que cursa.

En todos los cursos - considerados como tramos anuales en que se divide el proceso de Educación sistemático - se deben considerar tres instrumentos curriculares:

A. El Plan de Estudio del Curso: Distribución de horas anuales de estudio en las áreas y/o asignaturas.

B. El Programa de Estudio del Curso que incluye las distintas áreas o asignaturas con sus objetivos de aprendizaje y contenidos, pudiendo ser complementados con sugerencias metodológicas.

C. El Programa de Estudio Factible establecido para un estudiante o grupo de estudiantes del curso y que se adecúa a las condiciones de entrada del estudiante o del grupo de estudiantes pertenecientes a ese nivel o curso y las capacidades y reales posibilidades de logro de los aprendizajes que se establecerán en los objetivos definidos.

ART. 14°: TERCER FIN EDUCACIONAL

Incentivar y capacitar a cada persona/aprendiz para que asuma paulatinamente la responsabilidad de su vida, alcanzando la plena autonomía en relación con lo cotidiano, lo estudiantil, la convivencia, lo socio- económico y el pensar, sentir y hacer.

ART. 15°: CUARTO FIN EDUCACIONAL

Proporcionar oportunamente la orientación y el apoyo profesional especializado a cada persona/aprendiz para que tempranamente defina su proyecto de formación técnica o profesional y logre – en el tiempo previsto – su titulación, incorporándose al mundo del trabajo en el área de servicio o producción para el cual se ha formado.

ART. 16°: QUINTO FIN EDUCACIONAL

Incentivar y capacitar a cada persona/aprendiz en el ejercicio efectivo, responsable y permanente de su libertad, motivándolo para asumir como proyecto de vida, el desafío de llegar a SER el más alto pensamiento que sobre sí mismo sea capaz de concebir.

ART. 17°: SEXTO FIN EDUCACIONAL

Proporcionar a las familias y a cada uno de sus integrantes, pistas, orientaciones y apoyo para que avancen en su proceso personal de expansión de conciencia, valorándose a sí mismo y a los demás, aprendiendo a vivir mejor y ser felices.

DE LOS EJES CURRICULARES DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN

El Sistema Nacional de Educación pone a disposición de las familias y de los ciudadanos en particular, un servicio educacional de iniciación temprana y cobertura hasta la edad adulta.

Ello exige que, en su concepción, estructura y funcionamiento, los distintos niveles del sistema compartan una ideofactura educacional común, capaz de poner en relieve y consolidar en los



ciudadanos – desde la infancia a la adultez – los elementos esenciales de nuestra cultura nacional chilena.

La estrategia para la implementación de este convergente y coherente quehacer educacional, exige que desde el Hogar, que es la Escuela Doméstica, hasta la Universidad, que es la Escuela Superior, las Unidades Educativas cuenten con programas de estudio que contengan una red de objetivos, contenidos y actividades de enseñanza-aprendizaje que implemente los siguientes cuatro ejes curriculares esenciales y comunes:

ART. 18°: PRIMER EJE CURRICULAR

Educación para la valoración de sí mismo y - en esa medida - valoración de los demás como base de una convivencia solidaria, base de una democracia consciente de sí misma.

ART. 19°: SEGUNDO EJE CURRICULAR

Educación para vivir mejor y en armonía con los demás y el medio ambiente.

ART. 20°: TERCER EJE CURRICULAR

Educación para la autenticidad, la autoestima, la autonomía y la confianza en sí mismo.

ART. 21°: CUARTO EJE CURRICULAR

Educación para la valoración de la cultura nacional asumiendo conscientemente, la identidad que se desprende de ella, conjuntamente con la valoración de la cultura internacional asumiendo comprensivamente que somos parte de un mundo globalizado.

DE LOS NIVELES DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN

ART. 22°: El Sistema Nacional de Educación debe estar organizado en los niveles que correspondan a las etapas de desarrollo de los seres humanos. Así, responderá a sus necesidades de crecimiento y desarrollo, junto con potenciar al máximo sus capacidades para llegar a SER el más alto pensamiento que sobre sí mismo sean capaces de concebir y, en consecuencia, logren ser personas felices.

Los niveles que abarca son cinco, los cuales deben ser atendidos por las instituciones educativas que se creen en función del propósito núcleo de cada uno de ellos.

NIVEL	GRUPO ETARIO QUE ATIENDE	PROPÓSITO NÚCLEO DEL NIVEL
EDUCACIÓN PRE NATAL Se desarrolla en el hogar	Desde la gestación al Nacimiento	Estimulación temprana asistida para preparar su adaptación al entorno y desarrollo de la capacidad de aprendizaje, fortaleciendo, además, el vínculo maternal.
EDUCACIÓN PARVULARIA	Desde los 0 a los 6 años de edad.	Desarrollo de la confianza en sí mismo en un clima afectivo nutritivo que complemente la crianza del hogar, proporcionando experiencias interpersonales de calidad que desarrollen las capacidades para: o Aprender más y mejor en menos tiempo. o Potenciar la capacidad de adaptación al entorno. o Acrecentar su auto estima, valoración personal y valoración de los demás.
EDUCACIÓN DE LA NIÑEZ	Desde los 6 a los 12 años de edad	o Valoración de la Educación como el medio para llegar a ser más y mejores personas, tener éxito en la vida y ser felices. o Dominio de las habilidades y técnicas para el auto aprendizaje. o Generación de los aprendizajes cognitivos, procedimentales y actitudinales necesarios y suficientes para ingresar a la Educación Juvenil y lograr los objetivos de aprendizaje del Programa de Estudios del nivel.

		o Acrecentar su auto estima, valoración personal y valoración de los demás
EDUCACIÓN JUVENIL	Desde los 12 a los 18 años de edad	o Desarrollo de la asertividad en cuanto a habilidad social necesaria para defender sus derechos, expresar sus opiniones e ideas de forma honesta, respetuosa sin caer en la comunicación agresiva ni pasiva. o Logro de las competencias requeridas para ejercer un oficio en calidad de trabajador independiente o Generación de los aprendizajes cognitivos, procedimentales y actitudinales necesarios y suficientes para ingresar a la Educación de Adultos a estudiar la Carrera Técnica o Profesional de su elección, lograr su titulación en el lapso establecido e insertarse en el ámbito laboral. o Acrecentar su auto estima, valoración personal y valoración de los demás.

ART. 23°: La Educación Pre natal ocurre en al ámbito familiar. Está a cargo de la madre, el padre y los adultos del grupo familiar. La capacitación, asesoría, supervisión y aportes de medios y materiales didácticos, estará a cargo de los profesionales de la Unidad Educacional del sector en que reside la familia.

ART. 24°: La Educación Parvularia - en los niveles que sea posible y conveniente - se desarrollará en un espacio natural acondicionado como un Parque Educativo, en que la mayoría de las actividades ocurran al aire libre y en contacto con la naturaleza. Lo señalado estará condicionado a las características propias de la zona de residencia de las familias de los estudiantes.

ART. 25°: Toda persona que presente algún tipo de discapacidad y manifieste su voluntad de estudiar, tendrá garantizado el ingreso, permanencia y avance a su ritmo en cada nivel del sistema educacional que, para brindar este servicio, asumirá la condición de Educación Especial y tendrá como finalidad esencial conseguir crecientes niveles de autonomía del estudiante.

ART. 26°: Toda persona adulta que no haya cursado lo niveles educacionales correspondiente a la niñez y juventud, podrá hacerlo en el Sistema de Recuperación de Estudios que, en cuanto a horario y modalidad de enseñanza-aprendizaje, estará adecuado a las condiciones de vida y laborales de las adultas y adultos interesados en completar sus estudios regulares.

Sometido a votación se **rechazó** (2 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención).

215. ICC N°891

Artículo XX. Derecho a la Educación. Toda persona tiene Derecho a la Educación en Chile. El derecho a la educación implica el acceso, formación y participación en el sistema educativo; como también la investigación, el desarrollo y la planificación estatal en las distintas áreas que guardan relación con sus fines.

Artículo XX. Rol del Estado. El Estado financia un Sistema de Educación Pública en los distintos niveles y modalidades de enseñanza: educación inicial, básica, media, superior y educación de adultos; aulas hospitalarias, educación especial y cárceles, con la finalidad de garantizar este derecho.

La educación militar y de las fuerzas de orden y seguridad, asegurará desde una perspectiva transversal y específica la educación en derechos humanos y la perspectiva de género.

El Estado debe resguardar que el Derecho a la Educación sea ejercido con criterios de inclusión, plurilingüismo y equidad territorial, especialmente en territorios rurales o de zonas extremas.

Nada de lo señalado en este artículo impedirá otras acciones del Estado en favor del fortalecimiento de la Educación Pública y sus fines. La existencia de instituciones de educación privada está permitida, en los términos que señale la ley.



Artículo XX. Fines de la Educación. La educación tiene como fin último erradicar las lógicas de opresión, abuso y desigualdades que se encuentran a la base de la sociedad, con miras a producir las condiciones materiales y culturales que posibiliten la libertad personal y colectiva, la justicia social y el buen vivir.

El Sistema Educativo Nacional tendrá un carácter laico, público, no sexista, inclusivo, intercultural, democrático, con énfasis en la ética, enfoque de género y Derechos Humanos, en todos sus niveles y modalidades. El Estado reconoce, valora y garantiza la inclusión plurinacional en todo el sistema educativo.

La educación debe formar para el ejercicio permanente de la política y la autodeterminación de los pueblos. Para esto, promoverá el diálogo, una educación filosófica y las relaciones igualitarias entre los seres humanos, el mundo y la naturaleza; humanizando y cultivando el deseo de comunidad.

La educación deberá propiciar un acercamiento a los distintos saberes y epistemologías, valorando su diversidad y complejidad. Todas las personas tienen derecho a la filosofía, cuya enseñanza y la práctica será promovida de modo transversal y específico, con miras a la incorporación de una perspectiva integral, solidaria y emancipadora.

El Estado reconoce a la educación como un derecho habilitante, por lo cual todo espacio educativo debe resguardar el ejercicio pleno de los Derechos Fundamentales de quienes lo integran.

Artículo XX. Del Sistema Escolar. Las escuelas públicas tendrán autonomía para gestionar sus proyectos educativos, con pertinencia cultural y territorial. Deben propiciar el intercambio de saberes, la educación ambiental, la afectividad y autoestima, la creación y recreación, el cuidado mutuo, la imaginación y la sensibilidad artística, con miras a desarrollar la autonomía personal y colectiva de quienes la integran.

Toda la comunidad educativa tiene derecho a participar de modo incidente en todos los aspectos de la vida escolar y a organizarse para estos fines, incluso la niñez y adolescencia, de acuerdo con su nivel de desarrollo.

Las y los profesores tienen derecho a enseñar y a aprender. El Estado garantiza el desarrollo del quehacer pedagógico resguardando como parte del ejercicio profesional el tiempo y los recursos necesarios para la investigación pedagógica, la actualización, la co-formación, la reflexión sobre su propia práctica y la participación vinculante en la toma de decisiones en materia de educación. Las y los docentes son los encargados de diseñar, desarrollar y evaluar las políticas públicas sobre educación, a nivel local y nacional.

Las familias y tutores/as tienen el derecho y el deber de participar en el espacio educativo, en beneficio de los procesos pedagógicos y educativos de la comunidad escolar. Se promoverá la diversidad de proyectos educativos en las Escuelas públicas, en el marco de los fines de la educación.

Las comunidades tienen derecho a la escuela. Las escuelas deberán facilitar la interacción con su entorno y el beneficio conjunto de los procesos educativos.

Artículo XX. De las instituciones de Educación Superior. Las instituciones de educación superior formarán con miras a la contribución pública y a las necesidades del país. Tienen la misión de enseñar, producir conocimiento y socializarlo, con criterios de pluralidad epistémica.

Las instituciones de educación superior deberán vincularse activamente con sus territorios, contribuyendo en el diagnóstico y resolución de las problemáticas territoriales.

Las instituciones de educación superior promoverán y favorecerán el ejercicio académico desde el principio transversal de libertad de cátedra, mientras esta no contraríe los fines de la educación y del derecho a la no discriminación.

La formación de los profesionales tendrá un enfoque coherente con los fines del Sistema Educativo Nacional.

Se promoverá la contratación paritaria dentro de las plantas académicas y la incorporación de sectores históricamente excluidos en puestos de poder, así como la injerencia de todos los estamentos en la toma de decisiones.

El convencional Labbé retiró la iniciativa.

216. ICC N°974

Artículo XX. Es deber del Estado de Chile:

A. Garantizar el derecho de todas las personas al acceso equitativo a la educación artística, cultural y patrimonial desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida.



B. Garantizar el desarrollo de planes, programas y proyectos que promuevan el acceso a la educación, la formación continua y el perfeccionamiento en artes, cultura y patrimonio, de manera descentralizada y desconcentrada.

C. Garantizar el desarrollo de proyectos comunitarios de educación artística, reconociendo el valor fundamental de estos para el desarrollo de las distintas comunidades culturales y los territorios.

D. Garantizar en todos los territorios los recursos necesarios para el acceso equitativo a la educación artística y las condiciones para el desarrollo de los procesos formativos.

Artículo XX. Para garantizar el acceso a la educación artística, la finalidad de la educación considera los siguientes aspectos:

A. La educación deberá orientarse a la formación integral de las personas considerando todos los ámbitos del desarrollo humano, a nivel individual y colectivo.

B. Las artes y culturas serán reconocidas como componentes esenciales del sistema educativo, garantizando la presencia de programas de formación artística y cultural obligatorios en todos los niveles de la educación formal, promoviendo la diversidad de las manifestaciones artísticas y buscando la vinculación con otras áreas del conocimiento. Se deberá garantizar la integración de los cultores y artistas en las categorías apropiadas de la educación que permitan garantizar una educación artística de calidad.

C. La educación deberá desarrollar la creatividad artística, la innovación y el pensamiento crítico a través de la enseñanza y de las prácticas artísticas y culturales.

D. La educación será intercultural y buscará promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social.

E. La educación deberá tener pertinencia territorial y comunitaria, lo que deberá reflejarse en la integración de las expresiones culturales de los distintos territorios, comunidades y los pueblos que los habitan, tanto en las temáticas abordadas como en las metodologías de enseñanza, para promover la difusión y conservación de los elementos identitarios de cada territorio.

La convencional Grandón **retiró** la iniciativa.

217. ICC N°979

Artículo XX. El Estado garantizará el derecho a la educación a través de la implementación de un sistema nacional integrado de educación pública, que contemple desde la educación parvularia a la educación técnica y universitaria.

Artículo XX. El sistema de educación pública, será financiado por el Estado y deberá ser gratuito en todos sus niveles, pues garantiza un derecho social y es un bien público. No se permitirá el lucro, ni la competencia y se fomentará la colaboración.

Las universidades públicas regionales deben ser un apoyo permanente para las escuelas y liceos estatales y un instrumento de desarrollo local o regional.

Artículo XX. La Educación técnica deberá ser de excelencia y estar articulada centralmente con las estrategias de desarrollo económico y productivo del país y las regiones.

Artículo XX. El estado deberá garantizar el desarrollo de procesos educativos integrales, superando la lógica instrumental del entrenamiento. La integralidad supone promover la vida en comunidad, la solidaridad, la identidad desde la diferencia, la afectividad, la integración social y la colaboración por sobre la competencia.

Artículo XX. Se debe implementar la participación efectiva de la comunidad educativa y territorial en la gestión y la definición de los proyectos educativos, por medio de instancias resolutorias y vinculantes denominadas consejos territoriales de educación.

Artículo XX. El Estado financiará completamente la construcción y reconstrucción de los establecimientos a través de un fondo de recuperación de la infraestructura de las escuelas públicas y potenciará las capacidades profesionales y técnicas de los actores de la comunidad.

La convencional Grandón **retiró** la iniciativa.

218. ICC N°1019

“Artículo XX. El Estado promoverá la formación financiera de la población con el objeto que las personas puedan adoptar decisiones informadas para mejorar su bienestar. Se impartirá a través de instituciones públicas y privadas, y no sólo mediante la educación formal, la que integrará esta formación en todos sus niveles, respetando la diversidad de los proyectos educativos”.

Sometida a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones).